

日本政治大全

高校・大学・大学院の三層で読む日本の統治

★ 高校「世界史探究」の本文

★★ 大学の概説講義にあたる「ゼミナール」

★★★ 大学院の議論にあたる「研究の最前線」

第1版

本書の使い方

本書は、一冊のなかに三つの深さの記述を重ねている。読者は自分の目的に合わせて、どの層まで降りるかを選ぶことができる。

◆ 三つの層

- ・★ **本文** 高校「世界史探究」に対応する。むずかしい言葉はできるだけ避け、出来事の流れと因果が物語として頭に入るように書いた。まずここだけを通して読めば、人類史の背骨が一本通る。
- ・★★ **ゼミナール** 大学の概説講義にあたる。本文で「こうなった」とだけ書いたことを、概念・統計・地域間比較を使って「なぜそうなったのか」まで掘り下げる。
- ・★★★ **研究の最前線** 大学院の演習にあたる。その論点について研究者が実際に何を争っているのか、どの史料をどう読むかで結論がどう変わるのかを示す。ここには「まだ答えが出ていない」という記述が頻繁に登場する。それは本書の欠陥ではなく、歴史学という学問の現在地である。

各章の構成

すべての章は同じ順序で組み立てられている。

1. **この章の問い** その章を貫く問題提起。ここを頭に入れてから読むと、事実の羅列が「問いへの答え」として並んで見えてくる。
2. **本文(★)と、途中で挟まる★★/★★★の囲み**
3. **史料を読む** 同時代の人間が実際に書き残した文章を抜き出し、そこから何が読み取れて、何は読み取れないのかを一緒に考える。
4. **図版** 地図・系図・年表・グラフ。すべて本書のために描き起こした。

5. 章末問題 用語確認・記述・論述の三段階。解答例と採点の観点は付録Eにある。

凡例

- ・年代は原則として西暦で示し、紀元前は「前」を冠する（例：前221年）。世紀は算用数字で示す（例：15世紀）。
- ・人物名のあとの丸括弧内は生没年、王・皇帝の場合は在位年を示し、在位には「位」を冠する（例：アウグストゥス〈位前27～後14〉）。
- ・史料の日本語訳は、断りのないかぎり本書のために原典から訳出したものである。訳文中の〔 〕は訳者による補足、……は省略を示す。
- ・研究者の名前は、その学説が特定の個人と強く結びついている場合にかぎって挙げた。
- ・学界で決着していない論点については、断定を避け、対立する見解を併記した。

目次

序論 政治をどう見るか

11 方法

第1章 政治学は何を問う学問か	12
第2章 制度を読む——条文・判例・慣行	21
第3章 数字を読む——選挙・世論・統計	31
第4章 日本政治をどう区切るか	40

第1部 近代国家の形成

51 1853～1900年

第5章 幕藩体制という統治のかたち	52
第6章 開国と、正統性の危機	61
第7章 明治維新は何を壊したのか	71

第8章 廃藩置県——中央集権の達成	80
第9章 自由民権運動と国会開設の勅諭	89
第10章 大日本帝国憲法——何を定め、何を定めなかったか	98
第11章 帝国議会の開設と初期議会	108
第12章 地方制度と官僚制の設計	117

第II部 政党政治の成立と崩壊

127 1900～1945年

第13章 藩閥と政党の妥協	128
第14章 大正政変と「憲政擁護」	129
第15章 米騒動と原敬内閣	130
第16章 普通選挙法と治安維持法	131
第17章 「憲政の常道」という慣行	132
第18章 統帥権と軍部の自立	133
第19章 政党政治の終わり	134
第20章 総力戦体制と大政翼賛会	135

第III部 占領と戦後体制の設計

137 1945～1960年

第21章 敗戦と占領の構造	138
第22章 日本国憲法の成立過程	139
第23章 象徴天皇制——地位の転換	140
第24章 第九条——条文と解釈の始まり	141
第25章 占領改革——農地・労働・財閥	142
第26章 逆コースと再軍備	143
第27章 講和と日米安全保障条約	144
第28章 五五年体制の成立と六〇年安保	145

第Ⅳ部 憲法と統治機構

147 制度

第29章 憲法とは何か——最高法規性	148
第30章 国民主権と天皇の地位	149
第31章 基本的人権の体系.....	150
第32章 違憲審査制はなぜ使われないのか	151
第33章 統治行為論と司法の自制	152
第34章 裁判所の組織と裁判官の人事	153
第35章 憲法改正論の系譜.....	154

第Ⅴ部 国会

155 制度

第36章 二院制——参議院は何のためにあるのか	156
第37章 法案はどこで作られるのか	157
第38章 委員会制度と国会对策	158
第39章 会期制と日程の政治	159
第40章 予算の審議.....	160
第41章 行政監視と国政調査権	161
第42章 議員立法はなぜ少ないのか	162

第Ⅵ部 内閣と行政

163 制度

第43章 議院内閣制の論理.....	164
第44章 首相の権力——制度と資源	165
第45章 内閣官房と官邸機能の強化	166
第46章 大臣と官僚——政治任用の乏しさ	167
第47章 官僚制の構造と人事	168
第48章 審議会——政策はどこで決まるのか	169

第49章 独立行政委員会と規制機関	170
第50章 行政改革の系譜.....	171

第VII部 選挙と政党

173 制度

第51章 票はどう議席になるか——選挙制度の数理	174
第52章 中選挙区制とその帰結	175
第53章 一九九四年の制度改革	176
第54章 小選挙区比例代表並立制の実際	177
第55章 参議院の選挙制度.....	178
第56章 一票の較差と司法.....	179
第57章 政党とは何か——組織と規律	180
第58章 自民党の組織——派閥と族議員	181
第59章 野党の形成と分裂.....	182
第60章 組織政党——公明党と共産党	183
第61章 政治資金の制度と抜け道	184
第62章 選挙運動の規制.....	185

第VIII部 有権者と社会

187 実態

第63章 投票行動の理論.....	188
第64章 世論調査をどう読むか	189
第65章 政党支持と無党派層	190
第66章 投票率の低下は何を意味するか	191
第67章 利益団体——農業・医師会・労組	192
第68章 経済団体と政治.....	193
第69章 メディアと政治——記者クラブ	194
第70章 インターネットと世論.....	195

第71章 ジェンダーと政治的代表	196
------------------------	-----

第IX部 中央と地方	197 制度
-------------------	---------------

第72章 地方自治制度の構造	198
第73章 財政移転——交付税と補助金	199
第74章 分権改革と平成の大合併	200
第75章 首長と議会——二元代表制	201
第76章 住民投票と直接請求	202
第77章 大都市制度と道州制論	203

第X部 政策過程	205 実態
-----------------	---------------

第78章 政策過程の理論	206
第79章 予算編成の政治	207
第80章 社会保障——年金と医療	208
第81章 産業政策と規制	209
第82章 農業政策——保護の政治学	210
第83章 教育政策	211
第84章 エネルギー政策と原子力	212
第85章 災害と政治	213

第XI部 外交と安全保障	215 制度と政策
---------------------	------------------

第86章 日米同盟の制度と実態	216
第87章 自衛隊——法的地位と文民統制	217
第88章 解釈改憲という手法	218
第89章 沖縄と基地	219
第90章 近隣諸国との関係と歴史問題	220

第91章 経済と安全保障の接続	221
-----------------------	-----

第XII部 現代の論点

223 1993年～

第92章 五五年体制の崩壊	224
第93章 官邸主導への転換	225
第94章 政権交代の経験	226
第95章 制度改革は何をもたらしたか	227
第96章 人口減少と政治	228
第97章 日本政治をどう問うか	229

巻末資料

231

付録A 日本政治年表	232
付録B 用語集	232
付録C 主要判例一覧	232
付録D 図版索引	232
付録E 章末問題の解答例と採点の観点	232
付録F 読書案内と資料の探し方	232
付録G 索引	232

序論

政治をどう見るか

方法

日本政治を扱う前に、そもそも政治学は何を問う学問なのか、条文と判例と慣行という三種類の「制度」をどう読み分けるのか、選挙結果や世論調査という数字をどう扱うのかを確かめる。ここは本書全体を貫く方法の土台である。

政治学は何を問う学問か

◆ この章の問い

- ・政治学は、他の学問と何が違うのか。
- ・「誰が決めているのか」という問いには、どんな答え方がありうるのか。
- ・政治を科学的に扱うとは、どういうことか。そして、何ができないのか。

政治とは何か——三つの定義

この本は日本の政治を扱う。だがその前に、「政治」という言葉が何を指しているのかを確かめておきたい。定義が違えば、見える範囲が変わるからである。

政治学が用いてきた定義は、おおむね三つに整理できる。

第一に、**政府と国家に関わる活動**とする定義。選挙、国会、内閣、官僚制、政党——制度としての統治機構をめぐる営みを政治と呼ぶ。もっとも狭く、もっとも扱いやすい定義である。本書の第IV部以降が扱うのは、主としてこの意味での政治である。

第二に、**社会的な価値の権威的配分**とする定義。誰がどれだけ受け取り、誰が負担するかを、社会全体に対して拘束力をもって決める営みを政治と呼ぶ。この定義では、税制も年金も補助金も政治であり、それを決める場所が議会か官庁か業界団体かは問わない。**決定の場所ではなく、決定の性質によって政治を定義する。**

第三に、**対立の処理**とする定義。利害や価値が食い違い、しかも全員を満足させる解がないとき、それでも一つの決定に至らなければならない。

その過程を政治と呼ぶ。この定義に立てば、政治は国家の専有物ではない。会社にも学校にも家族にも政治はある。

三つは排他的ではない。どの定義を採用かは、何を問いたいかによって決まる。「なぜこの法律が成立したのか」を問うなら第一の定義で足りる。「なぜこの人たちは負担を負い、あの人たちは負わないのか」を問うなら、第二の定義が要る。「なぜこの問題はそもそも議題にならないのか」を問うなら、第三の定義に踏み込まなければならない。

本書は第二の定義を基本に置く。**制度を詳しく扱うのは、制度そのものが目的だからではなく、配分の決定がそこを通るからである。**

権力をどう捉えるか

政治学の中心概念は**権力**である。だがこの概念は、見かけよりずっと扱いにくい。

素朴な定義はこうである。AがBに、Bがそうでなければしなかったことをさせる能力。これは明快で、観察もしやすい。誰が何を提案し、誰が反対し、どちらが通ったかを見ればよい。争点があり、当事者があり、勝敗がある。

だがこの定義には、重大な取りこぼしがある。

第二の顔——議題設定。ある問題がそもそも議題に上らなければ、争点は発生せず、したがって敗者も記録されない。**何が決定の対象になり、何がならないかを定める力は、決定そのものの力より大きいことがある。**審議会に何を諮問するか、法案の条文に何を書かないか、記者会見で何を質問させないか——いずれも争点を発生させない技術である。

第三の顔——選好の形成。さらに進んで、人が自分の利益を何だと考えるか、そのこと自体が既存の秩序によって形づくられているとすれば、不満が表明されないことは合意の証拠にならない。争いがないことは、対立が解決したことも、対立が抑え込まれたことも、対立が認識されていないことも意味しうる。

この三つ目の考え方には、深刻な方法上の難点がある。「本当の利益」を、当人の表明とは別に誰かが認定することになるからである。**それを認定する立場を、どうやって正当化するのか。**この問いに決着はついていない。本書はこの概念を、証明済みの道具としてではなく、沈黙を自動的に同意と読まないための警告として用いる。

権力の三つの顔——何を見れば何が見えるか

水準	権力が働く場面	観察できるもの	見落とすもの
第一の顔	争点があり、当事者が対立し、どちらかが勝つ	提案・審議・採決 賛否の分布	議題に上らなかった問題
第二の顔	何を議題にするかが あらかじめ絞られている	詰問の範囲、条文に 書かれなかった事項	不満が生じない理由
第三の顔	人が自分の利益を何と 考えるかが形づくられる	直接には観察できない	——（何を「本当の利益」 とするかを誰が決めるのか）

下へ行くほど射程は広いが、検証は難しくなる。

第一の顔だけを見れば、確実だが狭い。第三の顔まで含めれば、広いが検証できない主張になりうる。本書は第一と第二を分析の軸に置き、第三は「沈黙を同意と読まない」ための注意として用いる。

※ この区別は、第48章（審議会）と第67章（利益団体）で具体的な材料に当てはめる。

図1-1 権力の三つの水準。どこまでを権力と呼ぶかによって、観察すべき材料が変わる。

「誰が決めているのか」への三つの答え方

政治学がもっとも繰り返し問うてきたのは、**結局のところ誰が決めているのか**という問いである。この問いには、三つの異なる答え方の系譜がある。

多元主義——決定は、争点ごとに異なる集団の競合によって定まる。農業政策では農業団体が、医療政策では医師会が強い。だがどの集団もすべての分野で勝つわけではない。権力は分散しており、争点をまたいで安定した支配集団は存在しない。

エリート論——分散して見えるのは表層にすぎず、実際には限られた層——高級官僚、大企業の経営者、世襲の政治家——が、出身と経歴と人的つながりを共有しながら、重要な決定を握っている。

制度論——どちらの問いの立て方も、決定に先立つ条件を見落としてい
る。誰が発言権を持ち、どの順番で誰が拒否でき、何が既定路線として続
くか——これらは制度が決めている。同じ人々がいても、制度が違えば結
果は違う。

本書は制度論を基本の枠組みに置く。理由は二つある。第一に、日本政治については、制度が比較的明確に文書化されており、検証しやすい。第二に、一九九〇年代以降の日本は制度を意図的に変える実験を繰り返してきた——選挙制度、省庁再編、官邸機能の強化、地方分権。制度の変化の前後を比べられるということは、制度の効果を測れるということである（第95章）。

ただし、制度論にも限界がある。制度が結果を決めるなら、制度を変えれば結果が変わるはずである。だが実際には、制度を変えても変わらないものが多い。本書が繰り返し戻るのは、この落差である。

史料 定義を読む——「国権の最高機関」とは何か

政治学の概念は抽象的である。だが日本の統治については、まず条文という具体的な出発点がある。日本国憲法第四条を読む。

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法第四十一条

読み解き

一文しかない。だがこの一文をめぐる、憲法学は長く議論を重ねてきた。読み解きの練習として最適な素材である。

第一に、「唯一の立法機関」の部分は比較的是っきりしている。法律を作れるのは国会だけである、という意味にとれる。ただしここにも例外の規定があり（議院規則、最高裁判所規則、政令、条例）、それらとの関係をどう説明するかが論点になる。条文を読むとは、その条文が他の条文とどう噛み合うかを読むことである。

第二に、「国権の最高機関」の部分が難しい。素直に読めば、国会は内閣や裁判所より上位にある、という意味になりそうである。だがそう読むと、内閣が衆議院を解散できること、裁判所が法律を違憲と判断できること（第32章）と整合しない。三権が対等に抑制しあう仕組みと、一機関が「最高」であることは、両立しにくい。

第三に、そこで学説が分かれる。大きく二つある。

ひとつは政治的美称説——この語は法的な意味を持たず、国会が主権者たる国民によって直接選ばれていることへの敬称にすぎない、とする。法的な効果を読み込まないぶん、他の条文との衝突は起きない。現在の通説的な位置にある。

もうひとつは、この語に何らかの法的意味を認めようとする立場である。たとえば、国政全般が円滑に運ぶよう調整する地位を国会に認める、あるいは権限の所在が不明確な事項については国会に属すると推定する、といった読み方が主張されてきた。

第四に、ここから学べる作法。条文に書かれていることと、その条文から引き出せる法的効果は、同じではない。「最高機関」という強い語が置かれていても、それが具体的な権限を生むかどうかは別に論証しなければならない。逆に、目立たない条文が決定的な効果を持つこともある。

そして第五に、この論争が実務にどれだけ影響したかも問うべきである。「最高機関」の解釈をめぐる議論は精緻だが、国会の実際の働きを規定してきたのは、この語の解釈よりも、会期制（第39章）、委員会の運営（第38章）、与党による事前審査の慣行（第37章）といった、条文の外にある仕組みである。条文の解釈だけを追うと、政治の実態を取り逃がす。

条文を無視すると、正統性の構造を取り逃がす。本書が両方を扱う理由はここにある。

★★大学 政治を科学として扱うとはどういうことか

「政治学」の「学」は何を意味するのか。この問いは、第二次世界大戦後の政治学が本格的に取り組んだ課題であり、いまでも決着していない。

行動論の試み。二〇世紀半ば、政治学の一部は自然科学の方法を範とした。制度の条文や思想家の著作を論じるのではなく、観察可能な行動を測定し、仮説を立て、データで検証する。投票行動の調査、議員の投票記録の分析、世論の時系列の追跡——この方向は大量の実証的な知見を生んだ。日本の投票行動研究も、この系譜に属する（第63章）。

何が難しいのか。だが政治を対象にすると、自然科学とは違う困難が四つ現れる。

第一に、**実験ができない**。選挙制度を変えた場合と変えなかった場合を同時に観察することはできない。比較の対象は、条件の異なる別の国か、条件が変わった別の時期しかない。

第二に、事例が少ない。日本の衆議院の選挙制度改革は一回である。一回しか起きていない出来事から、法則を取り出すことはできない。だから政治学は、少数の事例を深く追う方法と、多数の事例を統計的に扱う方法を、目的に応じて使い分ける。

第三に、観察が対象を変える。世論調査の結果が公表されれば、それを見た人の投票行動が変わりうる。予測が的中を妨げることも、予測が的中を生むこともある。

第四に、**価値判断を完全には切り離せない**。何を研究に値する問題とみなすか、どの結果を「うまくいった」と記述するか——そこにはすでに評価が入っている。「政治的安定」を良いこととみなす記述は、変化を求める側から見れば中立ではない。

それでも何ができるのか。四つの困難は、政治学を不可能にするものではない。できることは明確である。事実関係を正確に確定すること。因果についての主張を、反証可能な形で述べること。前提と限界を明示すること。そして複数の説明が競合しているときに、どちらが優れているかではなく、どの証拠があればどちらが支持されるかを示すこと。

本書の★★★欄は、この最後の作業にあてられる。対立する解釈を並べ、それぞれがどの証拠に依拠しているかを示し、決着していない部分は決着していないと述べる。答えを与えることより、問いの構造を示すことのほうが、教科書の仕事として重要な場合がある。

★★★ 大学院 日本政治研究は何を前提にしてきたか

日本政治を対象とする研究には、それ自体の歴史がある。どんな問いが立てられ、どんな答えが説得力を持つとされてきたかは、時期によって大きく変わってきた。この変遷を知らずに個々の研究を読むと、その研究が何に対する反論なのかが見えない。

第一期——「近代化の遅れ」という枠組み。戦後の初期、日本政治を論じる支配的な枠組みは、日本がなぜ戦争に至ったかという問いに規定されていた。その説明は、日本社会に残る前近代的な要素——家族的な人間関係、責任の所在の不明確さ、自律的な個人の不在——に求められた。この枠組みは、西欧を標準とし、日本をそこからの距離で測る。丸山眞男の仕事はこの系譜の到達点として読まれてきたが、その読まれ方自体が単純化を含んでいるという指摘もある。

第二期——「日本型」の発見。高度成長を経て、この評価は反転する。同じ特徴が、今度は日本の強みとして説明されるようになった。官僚と業界の緊密な関係は「行政指導」として、長期的な人間関係は「調整の低コスト化」として記述される。評価が反転しても、日本を特殊な型として扱

う点は変わっていない。英語圏の一部の研究が官僚主導の経済運営を高く評価したもの、この時期である。

第三期——合理的選択と制度分析。一九八〇年代以降、この「特殊性」の前提そのものが疑われる。日本の政治家も官僚も有権者も、他の国の人々と同じく、与えられた制度のもとで自分の目的を追求しているだけではないか。派閥も、族議員も、業界との関係も、文化ではなく中選挙区制という制度の帰結として説明できるのではないか（第52章）。この視点は、日本政治を比較の土俵に載せ直した点で決定的だった。

現在——どこに落ち着いているか。いまの研究は、この三つのどれか一つに与するというより、問いに応じて使い分けている。制度で説明できる部分は制度で説明し、制度の変更後も残る部分については、慣行・組織文化・経路依存という別の説明を探す。

そして批判もある。制度分析にも限界が指摘されてきた。第一に、**制度を説明変数とするなら、その制度自体がどこから来たのかは説明されない。**制度は政治の産物でもあり、原因と結果が循環する。第二に、合理的な行為者を前提とする説明は、行為者が何を目的としているかを分析者が設定することで成り立つ。その設定を変えれば、ほとんどの行動は「合理的」に説明できてしまう。

本書の立場。以上を踏まえ、本書は次の順序をとる。まず制度が何を定めているかを確認し、次にその制度のもとで何が起きたかを記述し、制度では説明しきれない残りを明示する。「日本は特殊である」という説明は、比較の作業を省略するための言葉になりやすい。特殊性は、結論としてではなく、比較の結果として述べられなければならない。

この方針は、本書の全体に及ぶ。第52章の中選挙区制、第58章の派閥、第67章の利益団体、第93章の官邸主導——いずれも「日本的」と形容されてきた現象である。**それぞれについて、制度でどこまで説明できるかを先に尽くし、残った部分を改めて問う。**

章末問題

用語確認

1. 政治の三つの定義を挙げ、それぞれが何を政治に含めるかを説明せよ。
2. 権力の「第二の顔」とは何か。観察上の難しさとあわせて述べよ。
3. 多元主義・エリート論・制度論の違いを、それぞれ一文で説明せよ。
4. 憲法第四条の「国権の最高機関」について、政治的美称説の内容を述べよ。
5. 政治を科学的に扱う際の困難を四つ挙げよ。

記述

1. 「争いが起きていないこと」は、なぜ「合意があること」の証拠にならないのか。八〇字程度で説明せよ。（10点）
2. 本書が制度論を基本の枠組みに置く理由を、日本政治という対象の性質に触れて八〇字程度で述べよ。（10点）

論述

1. 日本政治研究は、同じ特徴を「近代化の遅れ」として批判する時期と、「日本型の強み」として評価する時期を経てきた。この反転がなぜ起きたかを説明したうえで、両者に共通する前提とその問題点を指摘し、制度による説明がその前提をどう組み替えたかを四〇〇字以内で論じよ。（30点）

制度を読む——条文・判例・慣行

◆ この章の問い

- ・「制度」と一口に言うが、条文・判例・慣行は同じものなのか。
- ・明文の規定がない事柄は、どうやって決まっているのか。
- ・条文を読むとき、何を確かめなければならないのか。

三つの層としての制度

日本の統治を調べるとき、「制度ではこうなっている」という言い方をする。だがこの「制度」は、性質の違う三つの層からできている。**この三層を混せて扱くと、議論が噛み合わなくなる。**

条文——憲法、法律、政令、省令、条例、議院規則。文章として確定しており、改正の手続きも定まっている。誰でも読める。

判例——裁判所が具体的な事件について示した判断。条文の意味を確定する働きをする。条文そのものは変わらなくても、判例が変われば制度の内容は変わる。

慣行——明文の根拠を持たないが、実際にそのとおりに運用されている取り決め。破れば政治的な批判を受けるが、裁判で争えるとはかぎらない。

この三層の関係を具体例で見る。内閣総理大臣が衆議院を解散するという行為を考えてみよう。

条文の水準では、憲法第七条が天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」を挙げ、内閣の助言と承認によると定める。第六十九条は、内閣不信任案が可決された場合に、総辞職か解散かを選ぶと定める。**だがどこにも「首相はいつでも解散できる」とは書かれていない。**

判例の水準では、この問題は正面から判断されていない。解散の効力を争った訴訟で、最高裁は高度に政治性のある国家行為は司法審査の対象外であるという立場を示した（第33章）。つまり裁判所は答えを出さないと答えた。

慣行の水準では、実際には不信任決議がなくても内閣の判断で解散が行われ、それが繰り返されることで定着した。**明文の授權はなく、司法の承認もないが、現に存在し、機能している制度**がここにある。

これは例外ではない。日本の統治のかかなりの部分は、この第三の層で動いている。与党による法案の事前審査（第37章）、国会の会期末における日程の駆け引き（第39章）、官僚の人事の慣例（第47章）——いずれも条文には書かれていない。

制度の三つの層——衆議院の解散を例に

層	何が定めているか	解散について何を言っているか	変え方
条文	憲法・法律・規則 文章として確定している	第七条＝天皇の国事行為として 第六九条＝不信任の場合	改正の手続き
判例	裁判所が事件について 示した判断	高度の政治性を理由に 判断を示さなかった（第33章）	判例の変更
慣行	明文の根拠を持たない が、現に行われている	不信任がなくても内閣の判断で 解散できる、として定着	先例の積み重ね



明文の授權はなく、司法の承認もないが、現に機能している

※ 日本の統治のかかなりの部分は第三の層で動いている。与党の事前審査（第37章）、会期末の日程の駆け引き（第39章）、官僚の人事の慣例（第47章）——いずれも条文には書かれていない。
「制度ではこうなっている」と言うとき、どの層の話かを常に確かめる必要がある。

図2-1 制度の三層。条文だけを読んでも、判例だけを追っても、運用の実態には届かない。

条文を読むための手順

条文を読むには順序がある。法律学の訓練ではないので、ここでは政治を分析するために必要な最小限を示す。

第一に、位置を確かめる。その条文は、どの法令の、どの編・章に置かれているか。前後に何が並んでいるか。条文の意味は、その条文だけでは確定しない。総則に置かれた規定と、例外を定める章に置かれた規定では、働き方が違う。

第二に、主語と述語を確かめる。誰が、何をするのか。「～することができる」（権限）と「～しなければならない」（義務）と「～する」（効果の発生）は、まったく違う。**権限を与える規定は、行使しない自由も含んでいる。**

第三に、他の条文との関係を確かめる。一般法と特別法、原則と例外、委任する規定と委任される規定。「政令で定める」と書かれていれば、実質の内容は法律ではなく政令にある。法律を読んだだけでは、何が決まっているかはわからない場合が多い。

第四に、何が書かれていないかを確かめる。これが政治の分析ではとくに重要である。**書かれていない事項は、誰かの裁量に委ねられている。**誰の裁量になるのかを特定することが、条文を読む作業の半分を占める。

第五に、いつ作られたかを確かめる。条文には成立の経緯がある。何が問題になってこの規定が置かれたのかを知ると、想定されていた場面が見えてくる。想定外の場面にその条文を当てはめるとき、解釈の争いが生じる。

慣行はなぜ拘束力を持つのか

条文には強制力の裏づけがある。では、明文の根拠を持たない慣行は、なぜ守られるのか。

答えは三つの要素に分かれる。

相互性——今回自分が慣行を破れば、次に相手も破る。長期にわたって関係が続く当事者のあいだでは、これが強い抑制になる。与野党の国会運営がその例である。次の国会でも同じ相手と向き合うという予想が、今回の自制を生む。

予測可能性の価値——慣行が守られていれば、関係者は先を見通して行動できる。予算編成の日程、人事の時期、法案提出の期限。**慣行は、明文の規則が果たすはずの「予測を可能にする」機能を、非公式に果たしている。**

正統性への評価——慣行を破ると「異例」「強引」という評価がつく。その評価が世論を通じて政治的な代価になる。ただしこの代価は測りにくく、状況によって大きく変わる。

ここから重要な性質が導かれる。慣行は、それを破る利益が代価を上回ると当事者が判断したとき、破られる。そして一度破られた慣行は、先例になる。**慣行の強さは、破られるまで確かめられない。**

史料 条文を読む——「内閣は、衆議院を解散することができる」とは書かれていない

衆議院の解散について、憲法の関係する条文をすべて並べる。この作業自体が、条文を読む訓練になる。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

日本国憲法（抜粋。強調は引用者）

読み解き

この三つを並べると、条文を読む作業で何をするのかがよくわかる。

第一に、解散の主体が明示されていない。第七条は天皇の行為として書かれている。第六九条は解散が起こりうる場面を述べているが、誰が解散するかは書いていない。第四五条は解散があった場合の効果を定めているにすぎない。三つのどこにも「内閣は衆議院を解散することができる」という授權規定はない。

第二に、そこで解釈が必要になる。代表的な立場は二つある。

ひとつは第七条を根拠とする読み方である。天皇の国事行為には内閣の助言と承認が要る。助言と承認を与えるかどうかを決めるのは内閣だから、実質的な決定権は内閣にある——という構成をとる。この読み方では、解散の場面は限定されない。

もうひとつは第六九条に限定する読み方である。第七条の国事行為は形式的・儀礼的なものにすぎず、そこから実質的な決定権を導くことはできない。解散は第六九条の場面、すなわち不信任が可決された場合に限られる——とする。

第三に、どちらが採られたか。実務は前者で動いてきた。不信任の可決を経ない解散が繰り返し行われ、その効力が否定されたことはない。条文の文言からは一義的に導けない結論が、運用の反復によって定着した。

第四に、裁判所は何をしたか。解散の効力が争われた訴訟で、最高裁は統治行為論を用い、判断を示さなかった（第33章）。司法が答えないことを選んだ結果、慣行が事実上の憲法解釈になった。

第五に、ここから何を学ぶか。三点ある。

（一）条文に書かれていないことは、書かれていないまま運用される場合がある。空白は放置されるのではなく、誰かの裁量で埋められる。

（二）裁判所が判断しないという選択も、一つの制度的な帰結を生む。不作為は中立ではない。（三）解散権の所在は、首相の権力を測るうえで決定的な要素である（第44章）。いつ選挙をするかを決められることは、与党議員に対する強力な資源になる。条文の空白が、権力の配分を左右している。

なお、この論点については近年も議論が続いており、解散権の行使に制約を設けるべきだという主張が、憲法改正の論点としても国会運営の論点としても提起されてきた（第35章）。慣行として定着していることは、それが望ましいことを意味しない。

★★大学 法令の階層と、実質はどこにあるか

日本の法令は階層をなしている。上位の規範に反する下位の規範は効力を持たない。この関係を確認したうえで、**実質的な内容がどの層に置かれているかを問う**という作業に進みたい。政治の分析にとって重要なのは、階層の知識そのものではなく、この問いのほうである。

階層。上から順に、憲法、法律（国会が制定）、政令（内閣が制定）、内閣府令・省令（各大臣が制定）、告示・通達。これと別の系統に、議院規則、最高裁判所規則、そして地方公共団体の条例と規則がある。

委任という仕組み。法律が細部を下位の規範に委ねることを委任という。「その他必要な事項は政令で定める」という条文がこれにあたる。委任には合理的な理由がある。技術的な細目、頻繁に改める必要のある基準、地域ごとに異なる事情——これらを一つひとつ国会で決めていては、立法が回らない。

だが問題もある。委任の範囲が広く、かつ抽象的であれば、実質的な内容の決定権は行政に移る。法律には理念と枠組みだけが書かれ、誰にいくら支給するか、どの事業が対象になるか、どんな基準を満たせばよいかは、政令と省令で決まる。**国会が「唯一の立法機関」であること（第1章）と、実質的な規範の多くが行政によって作られていることは、両立している。**

さらに下の層。告示、通達、そして法的な拘束力を持たないとされる行政指導。これらは裁判で効力を争いにくい、現場では強い影響力を持

つ。補助金の交付要綱がその典型である。事業者にとっては、法律の条文より要綱の一行のほうが重い。

調べるときの順序。したがって、ある政策が実際にどう運用されているかを知りたいければ、法律を読んで終わりにしてはならない。法律 → 政令 → 省令 → 告示・要綱・通達、と下りていき、どこで具体的な基準が定まっているかを突き止める。その層を特定できれば、誰がその基準を変えられるのかも特定できる。

この作法は、本書の第X部（政策過程）で繰り返し用いる。第79章の予算編成、第80章の社会保障、第82章の農業政策——いずれも、法律の条文を読むだけでは実際の配分は見えない。制度を調べるとは、権限の所在を層ごとに特定することである。

★★★ 大学院 「制度」とは何かをめぐる対立

本書は制度を分析の枠組みに置く（第1章）。だが「制度」という語が何を指すのかについては、研究者のあいだで一致がない。この不一致は用語の問題ではなく、何が政治の結果を決めていると考えるかという実質的な対立である。

第一の立場——制度は「規則」である。制度とは、行為者が直面する選択肢と報酬の構造を定める規則の集合である、とする考え方。この立場では、行為者の目的は所与とされ、制度はその目的の追求のされ方を規定する。選挙制度が変われば候補者の戦略が変わるという説明は、この型をとる（第53章）。予測が明確で、検証しやすい。

第二の立場——制度は「均衡」である。規則が書かれているだけでは制度にならない。全員がその規則に従うことを予想しているからこそ、従うことが各自にとって合理的になる——そういう自己維持的な状態こそが制度だ、とする。この見方の利点は、明文の規則がない慣行も同じ枠組みで

扱えることである。本章で見た解散の慣行は、まさにこの意味での制度である。

第三の立場——制度は「意味の枠組み」である。社会学的な制度論は、さらに踏み込む。制度は、何が適切な行動かについての共有された理解であり、行為者はそれに従うことで自らの正統性を確保している。ある組織が非効率な手続きを続けるのは、それが効率的だからではなく、そうすることが「ちゃんとした組織のあり方」だと理解されているからだという説明である。省庁の文書主義や、審議会の形式（第48章）は、この視点から論じられてきた。

何が争われているのか。三つの立場の実質的な対立点は、**行為者の目的を、分析の前提とするか、説明の対象とするか**にある。第一と第二の立場は目的を所与とし、制度が行動をどう形づくるかを問う。第三の立場は、目的そのものが制度によって形づくられると考える。第1章で見た権力の三つの顔と、構造が重なっていることに注意したい。

日本政治研究にとっての意味。この対立は抽象的に見えるが、具体的な争点を生む。たとえば一九九四年の選挙制度改革の評価である。

第一の立場に立てば、評価は明快である。制度が変わったのだから、候補者の戦略も政党の組織も変わるはずであり、変わっていない部分があればそれは制度の設計が不十分だったことを意味する。第二の立場に立てば、新しい制度のもとで新しい均衡に落ち着くまでには時間がかかり、旧制度下の予想が残っているあいだは行動も変わらない、という説明になる。第三の立場に立てば、**「政治家とはこういうものだ」という理解自体が変わらないかぎり、規則を変えても行動は変わらない**ということになる。

この三つの説明は、観察できる事実の水準では区別しにくい。どれも「制度を変えたが一部は変わらなかった」という同じ事実を説明できてしまう。区別するには、変化の時間的なパターン、世代による違い、他国で

の同種の改革との比較といった、追加の証拠が要る。第95章では、この作業を実際に行う。

本書の扱い。本書は第一と第二の立場を作業の基本とし、第三の立場は、制度変更後も残った部分を説明する際の候補として用いる。最初から「文化だから変わらない」と述べることは、説明を放棄することに等しい。制度で説明できる範囲を尽くしたうえで、残りを問う——この順序を守る（第1章★★★★欄）。

章末問題

用語確認

1. 制度の三つの層を挙げ、それぞれの変え方を述べよ。
2. 条文を読むときに確かめるべき事柄を五つ挙げよ。
3. 慣行が守られる理由を三つ挙げよ。
4. 委任とは何か。また、それによってどのような問題が生じうるか。
5. 衆議院の解散について、憲法第七条を根拠とする読み方と第六九条に限定する読み方の違いを説明せよ。

記述

1. 「条文に書かれていないことを確かめる」作業が、政治の分析にとってなぜ重要なのか。八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. ある政策の実際の運用を調べるとき、法律の条文を読むだけでは不十分なのはなぜか。八〇字程度で述べよ。(10点)

論述

1. 衆議院の解散権について、憲法には内閣に解散を授権する明文の規定がない。それにもかかわらず内閣の判断による解散が定着した経緯を、条文・判例・慣行の三層に即して説明し、この事例が「制度を読む」という作業について何を示しているかを四〇〇字以内で論じよ。(30点)

数字を読む——選挙・世論・統計

◆ この章の問い

- ・「内閣支持率」は、何を測った数字なのか。
- ・得票率と議席率がずれるのは、不正なのか、それとも制度なのか。
- ・統計を読むときに、最初に確かめるべきことは何か。

政治の数字はどこから来るか

日本政治を論じる文章には、たえず数字が現れる。支持率、得票率、議席数、投票率、国債残高、防衛費の対国内総生産比。**これらは性質の異なる数字であり、確かさの度合いも違う。**最初に分類しておきたい。

全数の記録——選挙の得票数、議席数、国会の議決、予算の計上額。これらは数え上げの結果であり、原則として一つの正しい値がある。誤差を論じる必要はない。ただし何を一単位として数えたかは確かめなければならない。

標本からの推計——世論調査。一部の人に尋ねて全体を推し量る。したがって必ず誤差を伴い、**誰にどう尋ねたかによって結果が変わる。**

定義に依存する集計——国債残高、社会保障給付費、防衛費。何をその項目に含めるかは定義の問題であり、定義が変われば数字が変わる。国際比較をするときは、各国の定義が揃っているかを必ず確かめる。

計算の結果——議席配分、一票の較差、投票価値。計算の規則そのものが政治の産物である（第51章）。

この四つは、疑い方が違う。全数の記録は定義を疑い、標本からの推計は方法を疑い、定義依存の集計は範囲を疑い、計算の結果は規則を疑う。

世論調査をどう疑うか

内閣支持率は、日本政治でもっとも頻繁に引かれる数字である。この数字を読むために必要な確認事項を挙げる。詳しくは第64章で扱うが、序論の段階で作法だけは示しておきたい。

第一に、どうやって連絡したか。固定電話に無作為に番号をかける方式と、携帯電話を含める方式、訪問して面接する方式、郵送する方式、インターネット上の登録者に尋ねる方式。連絡の方法が違えば、届く相手の構成が違ふ。固定電話だけでは、高齢層に偏る。

第二に、どれだけの人々が答えたか。連絡した人のうち実際に回答した割合を回収率という。これが低ければ、答えた人と答えなかった人が違う性質を持っている可能性が高まる。政治に関心のある人ほど答えやすいとすれば、調査は関心層に偏る。

第三に、どう尋ねたか。質問の文言と選択肢の並べ方は結果を動かす。「支持する／支持しない」の二択と、「どちらともいえない」を含む三択では、支持率の水準が変わる。支持しない理由を先に尋ねてから支持を問えば、支持率は下がる。

第四に、誤差の幅はどれくらいか。標本数が一〇〇〇程度なら、誤差はおおむね数ポイントの範囲になる。前月から二ポイント動いた、という記述は、誤差の範囲内でしかない場合が多い。

第五に、比較してよいのはどの数字か。方法の違う調査どうしを比べても、差が方法の違いによるのか実態の違いによるのかわからない。同じ機関が同じ方法で続けている系列だけが、時間的な比較に使える。

得票率と議席率はなぜずれるのか

選挙のあとに必ず話題になるのが、得票率と議席率の乖離である。ある政党が四割の票で六割の議席を得る、といった事態が生じる。これは集計の誤りではない。制度がそう設計されているのである。

小選挙区制では、各選挙区で最多の票を得た一人だけが当選する。二位以下に投じられた票は議席に結びつかない。全国で二位になり続けた政党は、相当の得票がありながら議席をほとんど得ない。

この性質には名前がある。**過剰代表**——第一党の議席率が得票率を上回る現象。小選挙区制では体系的に生じる。

比例代表制では乖離は小さくなるが、消えるわけではない。議席は整数でしか配れないため、端数の処理が必要になる。その処理の規則（第51章）によって、大政党に有利にも小政党に有利にもなる。

ここから導かれる重要な論点がある。「民意を正確に反映する制度」は存在しない。どの制度も特定の性質を持ち、その性質が誰かに有利に働く。**制度の選択は、技術的な問題ではなく政治的な選択である。**第53章で扱う一九九四年の改革は、まさにこの選択をめぐる政治だった。

史料 データを読む——同じ選挙を三つの数字で見る

具体的な数値の代わりに、数字の作られ方そのものを比べる。ある衆議院選挙について、「第一党はどれだけ支持されたのか」を四通りに測ると、値は大きく変わる。

表3-1 「第一党はどれだけ支持されたか」の四つの測り方

測り方	分母は何か	値はどう動くか
小選挙区の議席率	小選挙区の総議席	もっとも高く出る。第一党に有利な制度の性質がそのまま表れる
小選挙区得票率	小選挙区で投じられた有効票	議席率より低い。二位以下の票が議席に反映されない分の差
比例代表得票率	比例代表で投じられた有効票	さらに低くなることが多い。有権者が選挙区と比例で別の投票をするため
全有権者に対する比率	投票しなかった人を含む全有権者	もっとも低く出る。投票率が五割台なら、得票率のほぼ半分になる

読み解き

この表は、政治の数字を読む作業の核心を示している。五点に分けて確認する。

第一に、四つとも正しい。計算の誤りはどこにもない。違うのは分母である。「支持された割合」という一つの問いに、四つの異なる答えが対応している。

第二に、選択には利害が伴う。勝った側は議席率を、負けた側は全有権者に対する比率を引きたがる。「圧勝」と「有権者の四分の一の支持しかない」は、同じ選挙についての記述でありうる。どちらかが嘘をついているのではなく、それぞれが自分に有利な分母を選んでいる。

第三に、どれを使うべきかは目的による。議会での議決の見通しを論じるなら議席率が適切である。制度が民意をどう変換したかを論じるなら、得票率と議席率の両方が要る。政権の正統性の広がり論を論じるなら、投票しなかった人を含める議論にも意味がある。目的を述べずに数字だけを示す議論は、分母の選択を隠している。

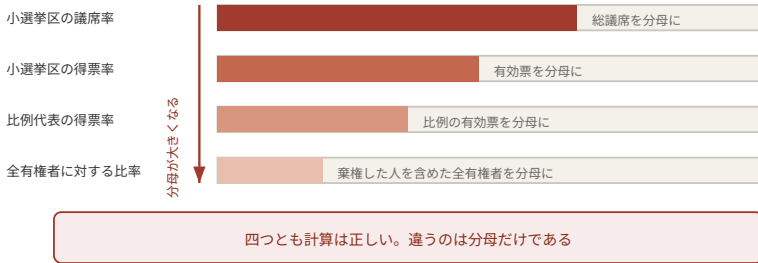
第四に、投票しなかった人をどう扱うかは、それ自体が論点である。棄権を「消極的な現状の承認」と読むこともできれば、「選択肢の不在への意思表示」と読むこともできる。どちらの読み方も、証拠によって裏づけられていない解釈である。第66章で改めて扱う。

第五に、比較のときは分母を揃える。過去の選挙と比べる、他国と比べる、参議院と比べる——いずれの場合も、同じ測り方で並べなければ意味がない。数字を比較する前に、分母が同じかどうかを確かめる。これは政治の数字に限らず、あらゆる統計に当てはまる作法である。

本書は、数字を示すときに必ず分母と出所と測り方を書く。数字が何を測ったものかを書かない記述は、根拠を示さない記述と同じである。この方針は、第64章（世論調査）、第73章（財政移転）、第79章（予算）で具体的に適用される。

同じ選挙、同じ第一党——分母を変えると値が動く

(帯の長さは模式的なもので、特定の選挙の実測値ではない)



※ 勝った側は上の数字を、負けた側は下の数字を引きたがる。どちらも嘘ではない。
数字を示すときに分母と出所と測り方を書かない記述は、根拠を示さない記述と同じである。
比較する前に、分母が揃っているかを確認する。

図3-1 分母の選択。同じ事実についての四つの正しい数字が、異なる印象を与える。

★★大学 因果を主張するとき、何が必要か

政治の議論では、因果の主張がたえず行われる。「制度改革が政党の再編をもたらした」「景気の悪化が支持率を下げた」。これらを検証するには何が要するのか。**序論の段階で、最低限の作法を確認しておきたい。**この作法は本書の★★★欄で繰り返し用いる。

相関は因果ではない。二つの量と一緒に動いていても、一方が他方を引き起こしたとはかぎらない。逆向きの因果（支持率が低いから景気対策を打つ）、共通の原因（どちらも別の要因に動かされている）、偶然の一致——いずれも同じ相関を生む。

確かめる順序。因果の主張に対しては、次の順で問う。

(一) 時間の前後は合っているか。原因とされる出来事は、結果より先に起きているか。ある制度改革が政党の再編をもたらしたと主張するなら、再編が改革より先に始まっていないことを確かめなければならない（第53章・第92章）。

(二) 他の説明を排除できるか。同じ結果をもたらしうる別の要因が、同時期に働いていなかったか。

(三) **機構を説明できるか。**原因から結果に至る経路を、具体的に述べられるか。「制度が変わったから行動が変わった」と言うなら、誰のどんな判断がどう変わったのかを示す必要がある。

(四) 反証の条件を言えるか。どんな事実が観察されればこの主張は誤りだったことになるのか。これを言えない主張は、検証の対象にならない。

政治学が使える手立て。実験ができない以上（第1章）、次善の方法を組み合わせる。

前後の比較——制度変更の前と後を比べる。ただし同時期に別の変化があれば、区別できない。

似た事例との比較——条件の近い他の国、他の自治体、他の選挙区と比べる。「似ている」の判定が難しい。

経路の追跡——少数の事例について、決定に関与した人物の証言、文書、日程を細かくたどり、機構を具体的に示す。一般化はできないが、機構の説明としては強い。

多数事例の統計分析——市区町村や選挙区のような多数の単位を扱えば、統計的な処理が可能になる。国全体の変化には使えない。

本書の使い方。本書は、これらを主題に応じて使い分ける。そして、どの手立てを使っても決着しない論点については、決着していないと書く。とくに第XII部で扱う近年の出来事は、比較できる事例が少なく、資料も出そろっていない。**評価が定まっていない段階で断定することは、読者に誤った確信を与える。**

★★★ 大学院 数字はどう作られ、どう政治の対象になるか

ここまで、数字をどう読むかを扱ってきた。★★★欄では一段さかのぼり、**その数字が誰によって、どんな目的で作られたのか**を問う。統計は自然に存在するものではなく、作る主体と目的と費用を持つ人工物である。

統計は国家とともに生まれた。語源をたどれば、統計は「国家の学」である。人口、土地、生産、納税者——近代国家は、徴税と徴兵のために人と物を数える必要から統計機構を作った。何を数えるかは、国家が何を統治の対象とみなしているかを示す。日本でも、戸籍、地租改正の土地調査、そして国勢調査は、いずれも統治の必要から設計された（第8章・第12章）。

数えることが対象を作る。ここが重要な論点である。ある分類で人を数え始めると、その分類が社会的な実在性を帯びる。「正規／非正規」という区分で雇用を集計すれば、その区分が政策の単位になり、政策が区分を強化する。統計は社会を観察するだけでなく、観察の枠組みによって社会を組み替える。

作られ方をめぐる論争。統計の作成方法は、しばしば政治の争点になる。三つの型がある。

（一）定義の変更。失業者に誰を含めるか、貧困をどの水準で線引きするか、防衛費に何を算入するか。定義が変われば数値が変わり、国際比較の位置も変わる。定義の変更には合理的な理由があることが多いが、変更の時期と政治的な文脈を確かめる必要がある。

（二）作成の体制。統計を作る機関が、その統計によって評価される機関から独立しているか。独立性が弱ければ、意図的な操作がなくても、都合のよい方向に偏る誘因が働く。日本では統計の作成が各府省に分散しており、この独立性の確保が長く論点になってきた。

（三）不作為。作られない統計もある。ある事柄について数字が存在しないことは、その事柄が政治的な議題になりにくいことを意味する。統計の不在は中立ではない。誰が数えられ、誰が数えられていないかを問うことは、それ自体が政治の分析である。

日本における具体的な論点。近年、基幹統計の作成手続きに不適切な取り扱いがあったことが明らかになり、統計の信頼性が政治の争点になった。この出来事から引き出すべき教訓は、特定の政権の当否ではなく、統

計の品質を保証する仕組みが制度としてどう設計されているかという論点である。誰が作り、誰が検証し、誤りが見つかったときに誰が責任を負うのか。第47章（官僚制）と第41章（行政監視）で、この観点から扱う。

そして**懐疑の使い方**。統計の人為性を指摘することは、統計を無視してよいという結論を導かない。「**どうせ数字は作られたものだ**」という態度は、**数字を検討する手間を省くための言い訳になりうる**。必要なのは、作られ方を確かめたうえで使うことである。作られ方がわかっている数字は、わかっている範囲で信頼できる。

本書が数字を扱うときの方針は、したがって次の三つである。出所を書く。測り方を書く。複数の系統の数字が一致するかを確かめる。三つめがとくに重要で、独立に作られた別の統計が同じ方向を示すなら、その傾向は個々の統計の欠陥に左右されにくい。第86章の防衛費、第73章の財政移転、第96章の人口推計で、この方法を実際に用いる。

章末問題

用語確認

1. 政治の数字を四つの型に分類し、それぞれ何を疑うべきかを述べよ。
2. 世論調査を読むときに確かめるべき事柄を五つ挙げよ。
3. 過剰代表とは何か。どの選挙制度で体系的に生じるか。
4. 因果の主張を検証するときに問うべき四つの事柄を挙げよ。
5. 統計の「不作為」が中立でないとはどういう意味か。

記述

1. 世論調査で前月から二ポイント支持率が動いたという報道を、どう受け取るべきか。理由を添えて八〇字程度で述べよ。（10点）
2. 「民意を正確に反映する選挙制度は存在しない」とはどういう意味か。六〇字程度で説明せよ。（8点）

論述

1. 同じ選挙結果について、「圧勝」とも「有権者の四分の一の支持しかない」とも記述できる。この二つがどちらも正しくなる仕組みを説明したうえで、数字を用いて政治を論じる者が守るべき作法を三点挙げ、四〇〇字以内で論じよ。（30点）

日本政治をどう区切るか

◆ この章の問い

- ・日本政治史の区切り方は、何通りありうるのか。
- ・「戦前」と「戦後」を分けることは、何を見えやすくし、何を見えにくくするのか。
- ・本書はなぜこの順序で章を並べるのか。

区切り方は一通りではない

日本の政治史をどこで区切るか。この問いに唯一の正解はない。**区切りは、何を重要な変化とみなすかという判断の表明である。**代表的な区切り方を四つ並べてみる。

憲法による区切り——大日本帝国憲法の時代と、日本国憲法の時代。一九四七年を境とする。統治の基本法が変わった点を重視する見方で、法制度を扱う叙述はほぼこれを採用。

戦争による区切り——敗戦の一九四五年を境とする。「戦前」「戦後」という語は、この区切りに立脚している。日常的にはもっとも広く使われる。

政党システムによる区切り——一九五五年の保守合同と社会党統一から、一九九三年の非自民連立政権まで。この期間を「五五年体制」と呼び、その前後と区別する。誰が政権を担うかという点から見た区切りである。

経済による区切り——高度成長期、安定成長期、そして一九九〇年代以降の低成長期。政治の資源配分の余地が、経済成長によって大きく変わることを重視する。

四つは互いに矛盾しない。だが**どれを主軸に置くかで、同じ出来事の位置づけが変わる**。たとえば一九六〇年の安保改定は、憲法による区切りでは日本国憲法下の一事件だが、政党システムによる区切りでは五五年体制の性格を決定した転機になり、経済による区切りでは高度成長への移行点として現れる。

「戦前／戦後」という区切りの効果

もっとも広く使われる「戦前／戦後」について、この区切りが何をしているかを立ち入って見ておきたい。第2章で条文について行ったのと同じ作業を、時代区分に対して行う。

この区切りが見えやすくするもの。統治の正統性の根拠が根本的に変わったこと。主権の所在、軍の地位、人権の扱い、地方自治、議会と内閣の関係——いずれも一九四五年から数年のあいだに書き換えられた。断絶を強調する叙述は、この書き換えの大きさを正確に捉えている。

この区切りが見えにくくするもの。三つある。

第一に、**連続している部分**。官僚機構は解体されず、多くの官庁がそのまま存続した。人材も多くが残った。経済統制のために戦時中に作られた仕組みが、戦後の産業政策に引き継がれた例も指摘されている（第81章）。

第二に、戦前の内部の変化。「戦前」を一つの時代として扱うと、初期議会の時代、政党内閣の時代、そして軍部が主導した時代の違いが消える。**この三つは、同じ憲法のもとで、まったく異なる政治を行っていた**（第II部）。

第三に、戦後の内部の変化。同様に、占領期、五五年体制期、そして一九九三年以降を一括りにすると、それぞれの時期の違いが見えなくなる。

この検討から引き出せる原則がある。区切りは分析の道具であり、対象の性質ではない。何を問うかに応じて、使う区切りを変えるべきである。

そして断絶を主張する叙述に対しては連続を、連続を主張する叙述に対しては断絶を、それぞれ探す——これが時代区分を扱う基本の作法になる。

本書の構成とその理由

本書は、時間軸と主題軸を組み合わせた構成をとる。

第I部から第III部は時間軸で進む。幕末から占領期までを扱い、現在の制度がどのような経緯で成立したかを追う。制度を理解するには、それが何の解決として作られたかを知る必要がある。

第IV部から第XI部は主題軸で進む。憲法、国会、内閣と行政、選挙と政党、有権者、中央と地方、政策過程、外交と安全保障。それぞれの領域について、制度の条文・運用の実態・学説の対立を扱う。

第XII部は再び時間軸に戻り、一九九三年以降の変化を扱う。主題ごとの理解を済ませたうえで、近年の変化を通して見るという順序である。

この構成には理由がある。日本政治を時間軸だけで書くと、制度の仕組みが断片的にしか説明できない。主題軸だけで書くと、制度がなぜそうなったのかが説明できない。両方を必要とするのは、日本の制度の多くが、特定の時期の特定の問題への対応として作られ、そのまま残っているからである。

四通りの区切り方——同じ時間を、別の切れ目で見える



切れ目の位置が揃っていないことに注意したい。

憲法の切れ目（1947）と戦争の切れ目（1945）はずれている。政党システムの切れ目（1955・1993）はどちらも一致しない。同じ出来事が、どの軸で見るかによって別の位置を与えられる。

※ 区切りは分析の道具であって、対象の性質ではない。問いに応じて使い分ける。

図4-1 四通りの時代区分。切れ目が揃わないことこそが、区分が解釈であることを示している。

史料 条文を読む——憲法はいつから効力を持ったのか

「戦前／戦後」の切れ目を、条文の水準で確かめる。日本国憲法の施行について定めた規定を読む。

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手續並びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日より前に、これを行ふことができる。

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国务大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

日本国憲法第百条・第百三条（抜粋。強調は引用者）

読み解き

この二つの条文は、時代区分の問題をきわめて具体的な形で示している。

第一に、**公布と施行がずれている**。公布は一九四六年十一月三日、施行は一九四七年五月三日。六か月の間隔が置かれた。この半年間、日本には「公布されているが施行されていない憲法」があった。したがって「一九四六年から新憲法の時代」とも「一九四七年から」とも言えてしまう。

第二に、**第百条第二項が示すもの**。施行前に、新憲法の前提となる選挙と国会召集の手続きを行うことが認められている。**新しい憲法を始めるための準備が、古い憲法のもとで行われた**。切れ目は一点ではなく、重なり合う期間として存在する。

第三に、**第百三条が明示する連続**。この条文が述べているのは、憲法が変わっても公務員は地位を失わないということである。国務大臣も、裁判官も、その他の公務員も、後任が選ばれるまでは在職を続ける。

ここが決定的である。憲法の断絶を最大限に強調する叙述でも、この条文を読めば、**人員という水準では連続が意図的に確保されていた**ことがわかる。統治機構を担う人々が一斉に入れ替われれば、行政は止まる。だから連続が必要だった。この必要は理解できる。同時に、その連続が何をもたらしただかは、別に検討されなければならない（第21章・第47章）。

第四に、**条文が語らないこと**。この条文は、どの公務員が実際に残り、どの公務員が公職から除かれたかについては何も語らない。占領下の公職追放とその後の解除は、この条文の外で行われた。条文が定める連続と、実際に起きた入れ替わりは、別の事柄である。

第五に、**時代区分についての結論**。「戦前／戦後」の切れ目を条文の水準で特定しようとすると、一九四五年八月（降伏）、一九四六年十一月（公布）、一九四七年五月（施行）という三つの候補が出てくる。**どれを採るかは、何を重要な変化とみなすかによる**。本書は、統治の実務が変わ

り始めた時点を重視して第III部を一九四五年から始めるが、これも一つの選択である。選択であることを明示することが、時代区分を扱う際の最低限の作法である（本章第1節）。

★★大学 経路依存——なぜ制度は変えにくいのか

本章では、制度が「特定の時期の特定の問題への対応として作られ、そのまま残っている」と述べた。この現象には名前がある。**経路依存**である。政治学が制度を扱うときの中心的な概念なので、機構を分解しておきたい。

主張の内容。ある時点で採られた選択が、その後の選択肢の集合を狭める。時間が経つほど、別の道に乗り換える費用が上がっていく。その結果、最初の選択が最善でなかったとしても、それが維持されつづける。

なぜ費用が上がるのか。四つの機構が働く。

（一）**初期投資**——制度を作るには費用がかかる。建物、人員、訓練、記録の様式。すでに払った費用は、乗り換えの抑制として働く。

（二）**学習効果**——関係者はその制度の下での動き方を習熟している。新しい制度では、その熟練が失われる。

（三）**調整効果**——周囲の組織や慣行が、その制度に合わせて作られている。一つを変えると、連動する他のものも変えなければならない。制度は単独ではなく束として存在する。

（四）**期待の自己実現**——「この制度は続くだろう」という予想があるかぎり、人はその予想に沿って投資する。その投資が、制度をさらに続きやすくする。

そして**受益者が生まれる**。政治において決定的なのは、この四つに加えて**制度から利益を得る集団が形成されること**である。制度が続けば続くほど、それを前提に組織と生計を立てた人々が増える。彼らは変更に対抗す

る誘因を持ち、しかも制度の細部に通じているため、反対は効果的である。第82章で扱う農業政策は、この型の典型例として論じられてきた。

変わるときは、どう変わるか。経路依存の議論は、変化を説明できないという批判を受けてきた。これに対して提出された説明が**断絶的均衡**である。制度は長期にわたって安定し、そして危機——戦争、経済の破綻、大規模な災害、政治的な醜聞——の際に短期間で大きく変わる。変化は連続的にではなく、まとめて起きる。

日本政治の例で言えば、占領期（第III部）と一九九〇年代前半（第92章・第53章）が、この「まとめて変わる」時期にあたる。**どちらも、既存の制度の受益者が一時的に守勢に立たされた時期である。**

批判もある。この枠組みには、事後的な説明になりやすいという弱点がある。変わらなければ経路依存、変われば断絶的均衡——どちらも説明できてしまうなら、それは予測を与えない。この批判に応えるには、どの条件が揃えば変化が起きるのかを、事前に述べられる形で示す必要がある。近年の研究は、制度が漸進的に変化する経路——古い制度に新しい層を重ねる、運用の解釈を変える、対象を絞って機能を空洞化させる——を類型化することで、この課題に取り組んでいる。第95章で改めて扱う。

★★★ 大学院 「戦後」はいつ終わるのか——時代の名づけをめぐる

「戦後」という語は、いまでも使われている。敗戦から八〇年を超えてなお、ある時代を「戦後」と呼び続けることには、何が含まれているのか。この問いは、言葉づかいの問題を超えて、日本政治の自己理解に関わる。

「戦後は終わった」という宣言の系譜。この種の宣言は、繰り返し行われてきた。一九五〇年代半ば、経済が戦前の水準を回復したときに、政府の経済白書が「もはや戦後ではない」と記した一節はよく知られている。その後も、講和の発効、高度成長の達成、元号の変わり目、冷戦の終結と

いった節目ごとに、同種の宣言が現れた。繰り返し「終わった」と宣言されることは、終わっていないことの徴候でもある。

何が「戦後」を続かせているのか。この語が指し示す内容を分解すると、少なくとも四つの層がある。

(一) 憲法。占領下に作られた憲法が改正されていないこと。改正を求める立場は、この点をもって「戦後は続いている」と述べる(第35章)。

(二) 安全保障の構造。同盟国の軍隊が国内に駐留し、実力組織の地位が憲法解釈によって説明されている状態(第86章～第88章)。

(三) 近隣諸国との関係。戦争と植民地支配に関する評価と補償をめぐる問題が、外交の争点であり続けていること(第90章)。

(四) 記憶と教育。戦争をどう記述し、どう教えるかが政治の争点であること。

ここに対立がある。この四つのどれを重視するかによって、「戦後の終わり」が意味するものは正反対になる。

憲法を重視する立場からは、改正が「戦後の終わり」である。安全保障の構造を重視する立場からは、自立的な防衛体制の確立か、逆に同盟に依存しない外交への転換が「終わり」になる。近隣諸国との関係を重視する立場からは、和解の達成が「終わり」である。同じ「戦後を終わらせる」という言葉が、まったく異なる政治的な主張を指しうる。

研究者の側の論点。歴史学と政治学の側では、別の角度から議論が行われてきた。ひとつは、「戦後」という枠組みが、その内部の大きな変化を覆い隠しているのではないかという指摘である。一九五〇年代の日本と一九九〇年代の日本は、政治の主要な争点も、有権者の構成も、経済の位置も、まったく違う。それを一語でくくることの妥当性が問われる。

もうひとつは、「戦前／戦後」という区切り自体が、連続する部分から目を逸らす働きをしてきたのではないかという指摘である。官僚機構の連続、経済統制の仕組みの継承、地方支配の構造——これらについては、断絶よりも連続を強調する研究が蓄積されてきた(第21章・第25章)。

本書の扱い。本書は「戦後」を、便宜的な時期の呼称としては用いるが、説明の道具としては用いない。「戦後だから」で説明を終えることはしない。この語が政治的な主張として用いられる場面については、第35章・第90章・第95章で、誰がどの意味で用いているかを明示して扱う。

第2章で条文について、本章第2節で時代区分について行ったのと同じ作業である。**よく使われる言葉ほど、それが何を含み何を除いているかを確かめる必要がある。**これは本書全体を通じての方針であり、序論の四つの章が共通して伝えようとしていることでもある。

章末問題

用語確認

1. 日本政治史の代表的な四つの区切り方を挙げ、それぞれが何を重視しているかを述べよ。
2. 「戦前／戦後」という区切りが見えにくくするものを三つ挙げよ。
3. 日本国憲法の公布と施行はそれぞれいつか。その間隔は何のために置かれたか。
4. 憲法第百三条が定めていることを説明せよ。
5. 経路依存において、乗り換えの費用が上がる四つの機構を挙げよ。

記述

1. 本書が時間軸と主題軸を組み合わせた構成をとる理由を、八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. 「もはや戦後ではない」という宣言が繰り返されてきたことは、何を示唆するか。六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 「戦後を終わらせる」という言葉は、論者によってまったく異なる主張を指しうる。この語が含む四つの層を示したうえで、どの層を重視するかによって主張がどう分かれるかを説明し、言葉の内容を確かめずに議論することの危険を四〇〇字以内で論じよ。(30点)

第Ⅰ部

近代国家の形成

1853～1900年

二六〇年続いた幕藩体制が崩れ、一〇年たらずで中央集権国家が現れ、二〇年後には憲法と議会を持つ国家になる。この速度の異常さと、そこで何が選ばれ何が退けられたのかを見る。

幕藩体制という統治のかたち

◆ この章の問い

- ・将軍は全国を支配していたのか、それとも大名の連合の盟主だったのか。
- ・米の収穫量で統治を測ることには、どんな帰結があったのか。
- ・二六〇年続いた体制が、なぜ一〇年余りで崩れたのか。

二つの権力が重なる

明治以降の日本の統治を理解するには、その前に何があったかを押さえておく必要がある。**明治国家は白紙から作られたのではなく、幕藩体制が残した条件の上に作られた。**

一七世紀初めに成立した**幕藩体制**は、二つの権力が重なる構造をとっていた。

幕府——将軍を頂点とする全国の統治機構。直轄地（天領）を持ち、主要な都市と鉱山と港を押さえ、貨幣を鑄造し、外交を独占し、大名を統制する法を発した。

藩——大名が領地を支配する単位。二〇〇から三〇〇前後が存在した。藩はそれぞれ独自の家臣団を持ち、独自に徴税し、独自の法を定め、独自の財政を運営した。藩の内部については、幕府は原則として干渉しない。

この二重構造をどう評価するかが、近世国家論の中心的な論点である（★★★欄）。ここではまず、幕府が何を握り、何を握っていなかったかを確かめる。

幕府が握っていたもの。全国の石高のうち、直轄地と旗本の知行地を合わせると四分の一程度になる。加えて、主要な鉱山、大坂と京都と長崎と

いう要地、貨幣の鑄造権、そして外交。**軍事的にも財政的にも、単独で最大の勢力だった。**

幕府が握っていなかったもの。藩の領内での徴税、藩士の任免、藩の財政、藩の法。全国を対象とする常備軍も、全国を対象とする徴税機構も、全国の人民を直接把握する戸籍も存在しない。幕府の命令は、大名を通じてしか領民に届かない。

統制の技術

では幕府は、どうやって大名を統制したのか。直接の行政権を持たない以上、統制は別の手段による。

配置——大名を徳川家との関係によって親藩・譜代・外様に区分し、要地には譜代を置き、外様は遠方に配した。江戸と大坂の周辺、東海道の要所を譜代で固める。

参勤交代——大名に一年おきの江戸居住を義務づけ、妻子を江戸に常住させた。**大名の往復とその行列の費用、江戸の屋敷の維持費は、藩財政の相当部分を占めた。**加えて、妻子が江戸にいることは人質としての意味を持つ。

普請の命令——河川の改修、城の修築、日光の社殿の造営といった工事を大名に負担させた。これも藩財政を圧迫する。

改易と転封——後継ぎがない、あるいは法に違反したとして、藩を取り潰し、あるいは別の土地へ移す。一七世紀前半にはこれが頻繁に行われ、大量の牢人を生んだ。

ここに共通する性質がある。いずれも大名の資源を削り、あるいは大名の地位を不安定にすることで、反抗の能力を奪っている。積極的に命令に従わせるというより、**逆らうだけの余力を持たせないという方式**である。

この方式の帰結は二つある。第一に、二六〇年にわたって大規模な内戦が起きなかった。第二に、藩は恒常的な財政難に置かれた。一八世紀以降、多くの藩が商人からの借入に依存し、藩札を発行し、家臣の俸禄を削

減する。この財政難が、後に廃藩置県への抵抗を小さくする条件になる（第8章）。

二つの権力が重なる——幕府は何を握り、何を握らなかったか



いずれも「従わせる」より「逆らう余力を持たせない」方式である。

帰結は二つ。二六〇年にわたり大規模な内戦が起きなかったこと。そして藩が恒常的な財政難に置かれたこと。後者が、廃藩置県への抵抗を小さくする条件になる（第8章）。

図5-1 幕藩体制の統制構造。幕府の権力は、行政権の広さではなく大名の余力を削ることに支えられていた。

身分と、その実態

この体制は身分によって人を区分した。武士、百姓、町人、そして差別された身分。身分は原則として世襲され、居住地と職業と服装が身分に結びつけられた。

ただし、教科書的な「士農工商」という固定した四層の図式は、近年の研究では修正されている。実際には身分の境界に多くの中間的な存在があり、時代とともに移動も生じた。富裕な百姓が苗字帯刀を許される、町人が武士の身分を金銭で得る、下級武士が内職で生計を立てる——こうした事例は珍しくない。

政治の分析にとって重要なのは、**身分が統治の単位だったこと**である。年貢は個人にではなく村に課され、村が内部で割り当てて納めた（村請）。町も同様である。幕府や藩は、個々の人民ではなく、村と町という団体を相手にしていた。

この方式は行政の費用を大きく節約する。戸別に徴税する機構を持たなくてよい。同時に、村の内部の運営は村に委ねられる。村役人が帳簿を作り、割り当てを決め、争いを調停する。明治国家が村を再編して直接把握に乗り出すとき（第12章）、この自律性をどう扱うかが問題になる。

史料 条文を読む——武家諸法度は何を禁じたか

幕府が大名を統制するために発した基本法が武家諸法度である。将軍の代替わりごとに改訂された。ここでは一六三五年に発せられたものから、統治の技術がよく見える条項を挙げる。

- 一 文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事。
- 一 大名・小名、在江戸交替、相定むる所なり。毎歳夏四月中、参勤致すべし。従者の員数、近来甚だ多し。且つは国郡の費、且つは人民の勞なり。向後、其の相応を以て、之を減少すべし。
- 一 新規に城を築くこと、厳しく之を停止す。居城の隍壘・石壁以下、敗壞の時は、奉行所に達し、其の旨を受くべき事。
- 一 五百石以上の船、停止の事。
- 一 万事、江戸の法度の如く、国々所々に於て、之を遵行すべき事。

武家諸法度（寛永令、一六三五年）より抜粋。読みやすさのため表記を改めた。強調は引用者

読み解き

短い条項の列挙だが、統制の設計がはっきり読み取れる。五点に分けて見る。

第一に、参勤交代が法として明文化されている。本文で述べたとおり、これは大名の財政を削り、妻子を人質とする制度である。注目すべきは、従者の数を減らせと命じている点である。幕府は行列の規模を競わせたかったのではない。

第二に、その理由づけに注意したい。「国郡の費、人民の労なり」——領国の出費であり、人民の負担である、と述べている。**大名の負担を軽くするためではなく、領民の負担を理由に挙げている。**統制の命令が、仁政の表明という形式をとっている。第2章で述べたとおり、条文は何を命じているかと同時に、何を理由として掲げているかを読む必要がある。

第三に、**城と船の制限**。新規の築城を禁じ、修理も許可制とし、大型船の建造を禁じる。いずれも軍事力の直接の制限である。ここに幕府の統制の性格が最もよく現れている。大名に何かをさせるのではなく、できることの範囲を物理的に狭めている。

第四に、**最後の条項の広さ**。「万事、江戸の法度の如く」——江戸の法に倣って各地で行え、という包括的な規定である。具体的に何を指すかは書かれていない。**包括的で抽象的な条項は、解釈する側に裁量を与える。**違反を問おうと思えば問える根拠が、常に手元にあることになる。

第五に、**書かれていないこと**。ここが政治の分析にとって重要である。この法度は、藩の内部でどう徴税し、家臣をどう任免し、どんな法を定めるかについて、何も規定していない。幕府は大名の対外的な行動を縛り、内政には踏み込まなかった。本章第1節で述べた二重構造が、条文の水準で確認できる。

そして最後に、史料としての注意を一つ。**法度が定めていることと、実際に守られていたことは別である。**参勤交代の間隔は財政難を理由に緩められた時期があり、大型船の禁令も次第に形骸化した。条文から実態を推定するときは、必ず運用の記録で確かめなければならない（第2章）。

★★大学 石高制——米で統治を測るということ

幕藩体制の統治の単位は石高である。土地の生産力を米の量に換算して表し、大名の格も、家臣の俸禄も、年貢の額も、軍役の量も、すべてこの

数値に結びつけた。**一つの尺度で統治の全体を測るという設計**であり、その帰結は広い範囲に及ぶ。

どう測ったか。検地によって、田畑一枚ごとに面積と等級を定め、等級に応じた標準の収穫量を掛けて石高を算出する。実際に採れた量ではなく、採れるはずの量である。だから豊作でも凶作でも石高そのものは変わらない。

利点。第一に、比較ができる。土地の広さも肥沃さも違う領地を、一つの数値で並べられる。第二に、義務を割り当てられる。石高に比例して軍役の人数を定め、普請の負担を割り振れる。第三に、俸禄を表せる。**石高は、課税の基準であると同時に、序列の表現であり、義務の算定式でもあった。**

そして歪みが生まれる。問題は、この尺度が米以外を測らないことである。

第一に、商工業の富が捕捉されない。大坂の商人がどれだけ富を蓄えても、石高には現れない。幕府と藩の収入は米に依存し、商業の発展から直接の税収を得る仕組みが乏しかった。この構造が、財政難のもとで商人からの借入に依存する事態を生む。

第二に、米価の変動が財政を直撃する。年貢として集めた米は、貨幣に換えなければ支払いに使えない。**米が豊作で価格が下がれば、同じ石高でも収入は減る。**武士の俸禄も米建てだから、米価が下がると武士の実質所得が下がる。一八世紀以降、幕府は米価の調節に繰り返し介入するが、有効な手立ては見つからなかった。

第三に、検地の更新が政治的に難しい。生産力が上がっても石高を改めなければ、実際の収穫と帳簿上の数値が乖離していく。改めようとすれば、負担増として抵抗を受ける。結果として、地域ごとに乖離の度合いが大きく異なる状態が積み重なった。

明治への引き継ぎ。この歪みは、明治政府が直面した課題そのものである。地租改正は、課税の基準を米の収穫量から土地の価格へ、納入を米か

ら貨幣へ、負担者を村から土地所有者へ、と三点同時に切り替えた（第7章）。石高制の限界を知らなければ、地租改正がなぜあの形をとったのかは理解できない。

第3章で述べた「測り方が対象の性質を変える」という論点が、ここにも当てはまる。**米で測ると決めたことが、米に依存する財政と、米価に左右される政治を作り出した。**

★★★ 大学院 幕藩体制は集権か、分権か

幕藩体制の性格をどう規定するかは、日本近世史の中心的な論争である。**この論争は、単なる分類の問題ではない。明治の中央集権化が何からの転換だったのかという評価に直結する。**

分権とみる立場。藩は独自の家臣団・徴税・法・財政を持ち、幕府は藩の内政に干渉しない。二〇〇以上の政治単位が並立する状態は、連合的な構造と呼ぶほかない。この立場からすれば、明治維新の核心は、分立した権力を一つに統合したことにある。廃藩置県（第8章）が「維新の総仕上げ」と呼ばれるのは、この見方に立っている。

集権とみる立場。これに対し、幕府の統制力を重く見る立場がある。大名は改易と転封の対象であり、居城の修理にも許可が要り、大型船は持てず、後継ぎの決定にも幕府の承認が要る。**自らの存続そのものが上位者の裁量に委ねられている単位を、独立した政治体と呼べるのか。**この立場からは、幕藩体制はむしろ強い集権として現れる。

第三の立場——概念そのものを疑う。近年の研究の多くは、この二分法自体を退ける。集権と分権は、ヨーロッパの国家形成を論じるために作られた対概念であり、それを別の文脈に当てはめると、どちらにも当てはまらない部分が「例外」として処理されてしまう。

代わりに提案されてきたのが、権限の領域ごとに分けて見るという方法である。外交と貨幣と全国的な法は幕府が独占し、領内の徴税と司法は藩

が握り、村と町の運営は村と町が担う。**一つの軸の上で集権か分権かを問うのではなく、領域ごとにどこに権限があったかを記述する。**第2章で条文について述べた「どの層の話か」という問いを、統治機構に適用したものである。

比較への含意。この見方に立つと、比較の相手も変わる。従来は絶対王政期のヨーロッパと比べられることが多かったが、複数の統治様式を併用する帝国——同時代の清、オスマン、ムガル——との比較のほうが、構造の理解には資するという議論がある。複数の原理を併用することは、統治の未熟さではなく、一つの設計である。

論争が政治的でもある理由。最後に、この論争が学問の内部にとどまらない事情を指摘しておきたい。「幕藩体制は封建的で遅れていた」という評価は、明治維新を進歩として描く叙述を支える。逆に、幕藩体制の統治能力を高く評価する叙述は、維新の断絶性を小さく見積もる。**前の時代をどう評価するかは、次の時代をどう評価するかと連動している。**

第4章で時代区分について述べたのと同じ構造である。本書は、幕藩体制を「明治の前段階」としてではなく、それ自体の設計を持つ統治として記述する。そのうえで、何が引き継がれ何が断たれたかを第7章と第12章で確かめる。

章末問題

用語確認

1. 幕府が握っていたものと握っていなかったものを、それぞれ三つ挙げよ。
2. 幕府が大名を統制した四つの手段を挙げ、共通する性質を述べよ。
3. 村請とは何か。それが行政の費用に与えた影響とあわせて説明せよ。
4. 武家諸法度が大名の軍事力を制限した条項を二つ挙げよ。
5. 石高はどのように算出されたか。実際の収穫量との違いに触れて述べよ。

記述

1. 幕府の統制が「逆らう余力を持たせない」方式だったことの帰結を二つ、八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. 石高制のもとで米価の下落が財政を圧迫したのはなぜか。六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 幕藩体制を集権と分権のどちらかに分類しようとする問いの立て方には、限界が指摘されている。二つの立場の論拠をそれぞれ示したうえで、権限の領域ごとに分けて見るという第三の方法が何を可能にするかを説明し、四〇〇字以内で論じよ。(30点)

開国と、正統性の危機

◆ この章の問い

- ・条約のどこが「不平等」だったのか。条文に即して答えられるか。
- ・なぜ幕府は、それまで必要としなかった天皇の許可を求めたのか。
- ・開国は、統治の何を壊したのか。

外交の独占が破れる

前章で見たとおり、幕府の権力の柱の一つは外交の独占だった。長崎・対馬・薩摩・松前という限られた窓口を通じてのみ対外関係を持ち、その管理は幕府が行う。**この独占が破れたとき、幕府の権力の一角が崩れた。**

一八五三年、アメリカの艦隊が来航して開国を要求した。翌年に和親条約、一八五八年に通商条約が結ばれ、同種の条約がオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも結ばれる。

政治的に決定的だったのは、条約の中身そのものより、幕府がこの事態を単独で処理できなかったことである。幕府は大名に意見を諮り、朝廷に報告し、そして許可を求めた。

この行為の意味を押さえておきたい。**幕府が大名に国政を諮問したことは、大名が国政に発言する資格を持つと認めたに等しい。**朝廷に許可を求めたことは、幕府の権限が朝廷の承認に依存すると認めたに等しい。いずれも、それまでの建前を自ら崩す行為だった。

第5章で述べたとおり、幕藩体制の統制は「逆らう余力を持たせない」方式だった。その方式は、誰も統制の正統性を問わないかぎりでは機能する。問われた瞬間、幕府は答えを持っていなかった。

条約は何を定めたか

通商条約の「不平等」は、三つの具体的な条項に分けられる。感情的な評価ではなく、条文の水準で確かめておく。

領事裁判権——日本国内で罪を犯した外国人を、日本の法廷ではなくその国の領事が裁く。領域内のすべての人に自国の法が及ぶという原則が否定されている。第34章で見る裁判所の管轄が、外国人については及ばない状態だと言い換えてもよい。

関税自主権の欠如——輸入品に課す税率を、日本が単独では決められず、相手国との協定による。**財政の基本である課税権が、外部の同意に服している。**しかも当初の税率は低く設定され、国内産業を保護する手立てを欠いた。

片務的な最恵国待遇——日本が他国に与えた有利な条件は、自動的にこの国にも及ぶ。だが逆はない。一方にだけ課される義務である。この条項があるため、一国と交渉して条件を改めても、他国にその利益が流れてしまう。改正交渉を著しく困難にした。

三つを並べると、共通する性質が見える。**いずれも「日本の側が単独で決められる範囲」を狭めている。**領土を奪われたのでも、統治者を置かれたのでもない。決定権の範囲が限定されたのである。

この状態からの脱却——条約改正——が、以後半世紀にわたる外交の中心課題になる。そして改正の条件として、近代的な法典の整備と、立憲的な統治機構の設立が求められた。憲法制定（第10章）と法典編纂が急がれた理由の一つがここにある。**対等な国家として扱われる資格を、相手の側が定める——この非対称が、日本の制度設計の外的な条件になった。**

「不平等」の内訳——何が制限されたのか

条項	内容	制限された権限	改正が難しい理由
領事裁判権	国内で罪を犯した外国人をその国の領事が裁く	司法権	法典が整うまで相手が応じない
関税自主権の欠如	輸入品の税率を単独で決められず、協定による	課税権（財政）	相手国に有利な現状を変える動機がない
片務的最恵国待遇	他国に与えた有利な条件が自動的に及ぶ。逆はない	交渉の自由	一国と妥結しても利益が他国へ流れる

共通するのは「単独で決められる範囲」が狭められていること

※ 領土を奪われたのでも統治者を置かれたのでもなく、決定権の範囲が限定された。この状態からの脱却が以後半世紀の外交の中心課題になり、その条件として法典の整備と立憲的な統治機構の設立が求められる。憲法制定（第10章）が急がれた理由の一つがここにある。

図6-1 不平等条約の三つの条項。感情的な評価ではなく、制限された権限の種類として把握する。

正統性の危機

条約の締結は、国内政治を根本から揺さぶった。その経路を追う。

第一の段階——天皇の登場。通商条約の締結にあたり、幕府は朝廷の許可（勅許）を求め、拒まれた。それまで政治の表舞台に出ることのなかった天皇が、幕府の決定を止めうる存在として現れた。幕府は最終的に勅許を得ないまま調印する。この行為は「違勅」として激しく非難された。

第二の段階——「尊王攘夷」という対立軸。天皇を尊び外国勢力を排除せよ、という主張が広がる。重要なのは、この主張が幕府を批判するための言葉として機能したことである。幕府は外国と条約を結んだのだから、攘夷を掲げるかぎり幕府は批判される。

第三の段階——攘夷の破綻。実際に外国艦隊と交戦した長州と薩摩は、軍勢力の差を思い知らされる。攘夷が実行不可能であることが明らかになると、主張の重心は「外国を排除する」から「外国に対抗できる国家を作る」へ移った。そのためには幕府では足りない、という論理に転じる。

第四の段階——政治的な同盟の組み替え。かつて敵対していた薩摩と長州が結び、朝廷を擁して幕府に対抗する。一八六七年に将軍が政権の返上を申し出（大政奉還）、同年末に新政府の樹立が宣言される。

この四段階を通して見ると、一つのことが見える。幕府を倒したのは、外国の軍勢力ではなく、外国への対処をめぐる国内の政治過程だった。**外圧は直接に体制を壊したのではなく、体制の正統性を問い直させることによって壊した。**

史料 条文を読む——日米修好通商条約

一八五八年に結ばれた条約から、本章で扱った三つの条項にあたる部分を読む。

第三条（抜粋） 総て国中に交易の妨げを致さざる品々は、其の払ひ方に付、日本役人、これに立会はず、日本人、亜米利加人より、品物を買ひ、或は売る事、**都て障りなく、その払ひ方等に付ては、日本役人、立会ふに及ばず。**

第四条（抜粋） 総て国地に輸入輸出の品々、別冊の通、日本役所へ、運上を納むべし。

第六条 日本人に対し、法を犯せる亜米利加人は、亜米利加コンシユル裁断所にて吟味の上、亜米利加の法度を以て罰すべし。亜米利加人へ対し、法を犯したる日本人は、日本役人、糺の上、日本の法度を以て罰すべし。

第九条（抜粋） 亜米利加コンシユル〔領事〕より申立つる時は、其の地の日本役人、これを助くべし。

日米修好通商条約（一八五八年）より抜粋。読みやすさのため表記を改めた。〔 〕は

訳者補足、強調は引用者

読み解き

条文を読むと、本章で「不平等」と要約したものの具体的な形が見えてくる。五点を確認する。

第一に、**第六条が領事裁判権である**。一見すると対称に書かれている。アメリカ人が犯した罪はアメリカの法で、日本人が犯した罪は日本の法で裁く、と。だが対称なのは文面だけである。日本の領域内で起きた事件について、日本の裁判所が管轄を持たない。これが本章で述べた「領域内のすべての人に自国の法が及ぶ」原則の否定にあたる。**対称に見える条文が、実質的に一方的な制限を課している例として重要である。**

第二に、**第四条の「別冊の通」**に注目したい。関税の税率は、条約の本文ではなく附属の表で定められている。本文を読んでも、税率がいくらかはわからない。そして、その表を改めるには相手国との協議が必要になる。第2章の★★欄で見た「実質の内容がどの層に置かれているか」という問いが、そのまま当てはまる。条約の骨格は本文にあり、財政に直結する数値は附属文書にある。

第三に、**第三条の性格**。日本の役人が売買に立ち会わないと定めている。それまでの長崎貿易は、幕府の役人が取引を管理する方式だった。この条項は、**貿易を幕府の管理から外し、民間の当事者どうしの取引にすることを意味する**。第5章で見た幕府の権力の柱——外交と貿易の独占——が、条文の水準で解体されている。

第四に、**最恵国待遇の条項はここには引いていない**。この条約にも規定があるが、より重要なのは、同種の条約が複数の国と結ばれたことで、条項どうしが連動する網ができたことである。一つの条文の不利さより、条文の組み合わせが生む拘束のほうが強い。

第五に、**史料としての読み方**。この条約は、締結の経緯——大名への諮問、勅許の拒否、違勅調印——を知らずに読むと、単なる外交文書に見える。だが本章で見たとおり、**この文書が国内政治で果たした役割は、条文の内容以上に「誰が署名する資格を持つのか」という問いを生んだことに**

ある。条文の分析と、その条文が置かれた政治過程の分析は、両方が必要である（第2章）。

★★ 大学 勅許問題——誰の同意が必要とされたのか

本章第3節で、幕府が朝廷に勅許を求めたことを「それまでの建前を自ら崩す行為」と述べた。この一点は、日本の統治における正統性の構造を考えるうえで重要なので、立ち入って検討する。

それまでの建前。将軍は天皇から征夷大將軍に任じられる。したがって形式上、権威の源泉は天皇にある。だが実質としては、幕府が天皇と朝廷を統制していた。朝廷の運営は幕府が定めた法（禁中並公家諸法度）に服し、その費用も幕府が支給し、京都所司代が監視していた。**形式上の権威の源泉が、実質的には被統制者である——この倒立した関係が、二六〇年間問われないまま維持されていた。**

なぜ問われなかったか。問う主体がいなかったからである。大名は逆らう余力を削がれ（第5章）、朝廷は財政も軍事力も持たない。そして何より、問うことで利益を得る者がいなかった。倒立した関係は、誰も指摘しないかぎり安定する。

なぜ問われたか。条約の締結が、幕府にとって自信を持って決められない問題だったからである。国内には強い反対があり、決定の帰結も見通せない。**そこで幕府は、決定の責任を分散させようとした。**大名に諮問し、朝廷に許可を求める。これは弱さの表れというより、合議による正統化の試みだった。

そして失敗する。だがこの試みは裏目に出た。二つの理由による。

第一に、諮問したことで発言権を認めてしまった。いったん意見を求めれば、その意見を無視することは「約束違反」になる。決定の正統性を高めるために他者を巻き込むと、その他者が拒否する力を得る。

第二に、拒否されたのに実行してしまった。勅許を求めた以上、それが必要だと認めたことになる。にもかかわらず得ないまま調印すれば、自らの基準に照らして違法な行為をしたことになる。**許可を求めなければ問われなかった正統性が、求めて拒まれたことで決定的に損なわれた。**

一般的な含意。ここには、正統性をめぐる一般的な機構が現れている。正統性を補強しようとする行為が、かえって正統性の欠如を明るみに出すことがある。同意を求めるという行為は、同意が必要だという前提を確認する行為でもある。

この論点は本書の各所に現れる。第10章では、憲法を制定することが天皇の権限を明文で限定する側面を持ったこと。第22章では、占領下の憲法制定で「誰が制定したのか」が問われたこと。第88章では、解釈の変更という手法が、変更の正統性をどう調達したか。**手続きを踏むことは、踏むべき手続きがあると認めることである。**

★★★ 大学院 「開国」は転換点だったのか

「開国」という語は、それまで閉じていた国が開かれた、という像を含む。この像は近年の研究によって大きく修正されている。**修正の要点は、事実の訂正というより、何を「開く」と呼ぶのかという枠組みの問い直しにある。**

「鎖国」概念への疑い。まず前提となる語から検討される。近世の日本は、長崎でオランダと中国、対馬で朝鮮、薩摩を通じて琉球、松前を通じてアイヌと、複数の回路で対外関係を持っていた。貿易も情報も、量は限られていたが途絶していたわけではない。そこで、閉じていたのではなく「管理された対外関係」だったとする見方が提出された。この立場からは、一八五〇年代の変化は**閉から開への転換ではなく、管理の方式の変更**として記述される。

「鎖国」という語自体の来歴。さらに、この語が同時代のものではないことも指摘されてきた。この語は一九世紀初めに西洋の文献の訳語として現れ、幕末以降に広まった。当時の人々は自らの体制を「鎖国」と呼んでいなかった。第4章で時代区分について、第2章で条文について行ったのと同じ確認が、ここでも必要になる。

それでも断絶を主張する立場。これに対し、変化の大きさを重く見る立場もある。論拠は三つある。

(一) 相手が国家になった。それまでの対外関係は、会社（オランダ東インド会社）や、朝貢の枠組みの中の使節が相手だった。条約は、対等な主権国家どうしが結ぶ形式をとる。**日本は、ヨーロッパが作った国際秩序の中に、その一員として位置づけられた**（第44章）。

(二) 規模が違う。貿易額は急増し、物価が動き、金銀の比価の差から金が大量に流出した。経済への影響は、それまでの管理貿易とは桁が違う。

(三) そして何より、国内政治への効果が違う。本章第3節で見たとおり、対外関係の処理をめぐって国内の正統性の構造が崩れた。管理貿易の時代に、このようなことは起きていない。

論争の整理。両者は、実は異なる水準を論じている。対外関係の形態という水準では連続の面が強く、国内政治への効果という水準では断絶が明白である。「転換点だったか」という問いは、何についての転換点かを指定しなければ答えられない。

なぜこの論争が起きるのか。背景には、日本近代史の叙述の型がある。「閉ざされた封建国家が、外圧によって開かれ、近代化した」という筋書きは、明治以降の進歩を際立たせる。**この筋書きを採ると、開国前は停滞、開国後は発展という評価が自動的についてくる。**近世史研究が「鎖国」概念を問い直してきたのは、この自動的な評価を外すためでもある。

第1章の★★★欄で見たとおり、日本政治研究は「近代化の遅れ」という枠組みから出発し、それを反転させ、そして枠組み自体を疑うという経路

をたどった。「開国」をめぐる論争は、その経路が近世史の側でどう現れたかを示している。本書は、この語を便宜的な呼称として用いるが、「開国したから近代化した」という説明としては用いない。

章末問題

用語確認

1. 不平等条約の三つの条項を挙げ、それぞれの権限を制限したかを述べよ。
2. 片務的最恵国待遇が条約改正を困難にした理由を説明せよ。
3. 幕府が大名に諮問し朝廷に勅許を求めたことは、なぜ建前を崩す行為だったのか。
4. 攘夷の主張が「外国に対抗できる国家を作る」へ転じた経緯を述べよ。
5. 日米修好通商条約第六条が、対称に見えて実質的に一方的な制限である理由を説明せよ。

記述

1. 「外圧は直接に体制を壊したのではなく、体制の正統性を問い直させることによって壊した」とはどういうことか。八〇字程度で説明せよ。
(10点)
2. 条約の関税率が本文ではなく附属の表に置かれていたことの意味を、六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 幕府が勅許を求めたことは、正統性を補強するための行為でありながら、かえって正統性を損なう結果になった。その機構を説明したうえで、「手続きを踏むことは、踏むべき手続きがあると認めることである」という論点が一般的に何を意味するかを、四〇〇字以内で論じよ。
(30点)

明治維新は何を壊したのか

◆ この章の問い

- ・維新で何が廃止され、何が残ったのか。
- ・新政府は、統治の資金をどこから得ようとしたのか。
- ・支配層が自らの特権を解体したのは、なぜか。

政権の交代から、統治機構の再設計へ

一八六七年末に新政府の樹立が宣言され、翌年からの内戦を経て、旧幕府側の抵抗は制圧された。だが**政権が代わったことと、統治の仕組みが変わったことは別である**。新政府が最初に直面したのは、二つの実務的な問題だった。

第一に、何を財源とするか。新政府は旧幕府の直轄地を接収したが、それだけでは全国の統治は賄えない。藩の領地はなお藩のものであり、そこからの年貢は藩に入る。新政府には、全国から税を取る仕組みがなかった。

第二に、誰が命令を執行するか。中央で決定しても、それを領民に届ける経路は藩を通るしかない。第5章で見た二重構造が、そのまま新政府の前に立ちはだかった。

この二つを解決しようとする過程が、以後数年の改革の中身である。版籍奉還、廃藩置県（第8章）、徴兵令、地租改正、秩禄処分——順序も内容もばらばらに見えるが、**いずれも「中央が、藩を介さずに、人と土地と金に直接届く」ことを目指している**。

何が廃止され、何が残ったか

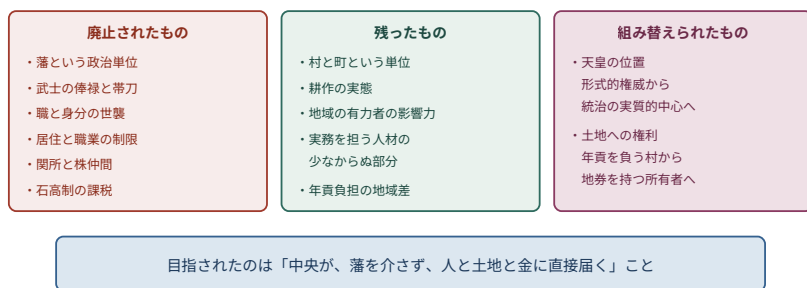
維新による変化を、廃止されたものと残ったものに分けて整理する。断絶を強調する叙述も連続を強調する叙述も、この区別を曖昧にしたまま論じることが多い（第4章）。

廃止されたもの。藩という政治単位。武士の身分的特権——俸禄、帯刀、職の世襲。身分による職業と居住の制限。関所と株仲間による流通の統制。そして石高制にもとづく課税（第5章★★欄）。

残ったもの。村と町という共同体の単位。土地の所有関係——地租改正は誰が所有者かを確定したが、耕作の実態を大きく変えたわけではない。地域の有力者の影響力。そして、統治の実務を担う人材の少なからぬ部分が、旧幕府と諸藩の実務官僚から供給された。

組み替えられたもの。もっとも重要なのはこの範疇である。天皇の位置がそれにあたる。**天皇は新しく登場したのではなく、それまで形式的な權威にとどまっていた存在が、統治の実質的な中心として位置づけ直された。**第6章で見た勅許問題が、この組み替えの起点になっている。

維新で何が廃止され、何が残り、何が組み替えられたか



※ 版籍奉還・廃藩置県・徴兵令・地租改正・秩禄処分は、順序も内容もばらばらに見えるが、いずれもこの一点に向かっている。藩を通らずに税を取り、兵を集め、命令を届ける仕組み。

断絶と連続のどちらを強調する叙述も、この三つの区別を曖昧にしたまま論じることが多い。

図7-1 維新の内訌。断絶か連続かではなく、どの要素がどう扱われたかで整理する。

地租改正——課税の基礎を組み替える

新政府の財政を支えたのが**地租改正**である。この改革は三つの点を同時に変えた。第5章の★★欄で見た石高制の限界への、正面からの回答である。

課税の基準——米の収穫量から、土地の価額（地価）へ。

納入の形態——現物の米から、貨幣へ。

負担の主体——村から、土地の所有者個人へ。

この三点の組み合わせが決定的である。**地価に対する一定率を貨幣で課すなら、収穫の変動にかかわらず税収が一定になる。**国家の予算が立てられるようになる。

同時に、危険は納税者の側へ移った。凶作でも税額は変わらず、米価が下がれば同じ米を売っても納税額に届かない。この負担が、後の農村の階層分化——土地を手放す者と集積する者——の一因になったと指摘されている。

そして、この改革は所有権を確定する作業でもあった。誰が納税義務を負うかを定めるには、誰が所有者かを決めなければならない。地券が発行され、土地は売買できる財産になった。**課税の都合から、近代的な所有権が制度として成立した。**

史料 条文を読む——五箇条の御誓文は何を約束したか

新政府の基本方針として一八六八年に示された五箇条の御誓文は、短い。全文を読む。

- 一 広く会議を興し、万機公論に決すべし。
- 一 上下心を一にして、盛に経綸を行ふべし。
- 一 官武一途庶民に至る迄、各其志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す。
- 一 旧来の陋習を破り、天地の公道に基くべし。
- 一 智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし。

五箇条の御誓文（一八六八年）。表記を改めた。強調は引用者

読み解き

この五か条は、後に何度も引かれ、そのつど違う意味を与えられてきた。読み解きの練習として有益である。

第一に、**形式を確かめる**。これは法律ではない。天皇が神々に誓うという形式をとった、方針の表明である。法的な効力を持つ条文ではなく、拘束の対象も手続きも定めていない。第2章で述べた「条文を読む手順」の第一——その文書がどの位置にあるかを確かめる——がここで効く。

第二に、**第一条が最も議論されてきた**。「広く会議を興し、万機公論に決すべし」。ここから議会制の萌芽を読み取る解釈は、明治期から現在まで繰り返し現れた。だが「**会議**」が**誰の会議なのかは書かれていない**。起草の過程を追うと、当初の案は諸侯の会議を想定しており、広く国民の代表を集める議会を指してはいなかったと考えられている。

第三に、**にもかかわらず、後の解釈が力を持った**。自由民権運動はこの一条を根拠に国会開設を要求し（第9章）、政府の側もこれを否定しなかった。文言が曖昧であることが、後から意味を盛り込む余地を生んだ。第2章で見たとおり、書かれていないことは誰かの裁量で埋められる。ここでは、埋める主体が複数現れた。

第四に、**第四条と第五条の組み合わせ**。「旧来の陋習を破り」「智識を世界に求め」——この二つは、外国の制度と知識を導入する方針の表明で

ある。注目すべきは第五条の後半で、その目的が「皇基を振起する」と、すなわち天皇を中心とする体制を強めることだと述べている点である。**西洋の知識の導入は、目的ではなく手段として位置づけられている。**

第五に、書かれていないこと。統治機構について何も定めていない。誰が決定するのか、どんな機関を置くのか、天皇と政府の関係はどうなるのか——すべて白紙である。この時点で新政府は、自らの統治の形を決めていなかった。それが定まるのは二〇年余り後の憲法（第10章）を待たねばならない。

そして最後に、同じ文書が繰り返し引用されることの意味。この五か条は、大正期の民本主義の論者にも、戦後の憲法をめぐる議論でも引かれた。**短く曖昧な基本文書は、時代ごとに異なる主張の根拠として使われる。**引用されている場面を見るときは、誰がどの条を、どういう意味で引いているかを確かめる必要がある（第4章★★★欄）。

★★大学 秩禄処分——支配層はなぜ自らの特権を手放したのか

維新でもっとも説明を要するのは、**改革を進めた当事者の多くが武士であり、その改革が武士の特権を解体したこと**である。自分たちの身分的基盤を自分で壊す——この行動は、素朴な利益の計算からは出てこない。順に分解する。

何が問題だったか。武士は主君から俸禄（禄）を受け取る存在である。新政府は旧藩の家臣団をそのまま引き受けたため、全国の武士への支給を国家財政が負うことになった。この支出が歳出の大きな部分を占め、他の事業——軍備、鉄道、産業——に回す余地を圧迫した。

どう処理したか。段階を踏んだ。まず俸禄を削減し、次に希望者に一時金を与えて禄を返上させ（秩禄奉還）、最後に全員に公債を交付して支給を打ち切った（一八七六年）。**継続的な支出を、一回限りの債務に置き換えた。**

なぜ受け入れられたか。四つの条件が重なった。

(一)すでに困窮していた。第5章で見たとおり、藩財政の悪化で俸禄は長く削減されており、多くの武士にとって禄は十分な生計の基盤ではなくなっていた。

(二)段階を踏んだ。一度に打ち切るのではなく、削減、任意の返上、そして全面廃止と進めた。**各段階で抵抗の焦点が分散し、先に応じた者が既得の利益を持つ状態が作られた。**

(三)代償が支払われた。公債は無価値ではない。もっとも、額面は小さく、利子だけで暮らせたのは上層に限られた。

(四)同時に別の道が開かれた。官吏、軍人、警察官、教員——新しい国家機構が、読み書きのできる階層に職を提供した。

それでも抵抗は起きた。廃刀令と秩禄処分が重なった一八七六年前後、各地で士族の反乱が続き、翌年には最大規模の内戦が起きた。受け入れられたというのは、多数がという意味であって、全員ではない。

財政史としての意味。この処分によって、国家財政は大きな固定費から解放された。同時に、交付された公債は金融市場に流れ、その一部が銀行の設立資本になった。**身分の解体が、資本の形成と結びついた。**

一般的な論点。ここから引き出せるのは、既得権の解体についての機構である。第4章の★★欄で見た経路依存の議論は、制度の受益者が変更抵抗することを強調した。この事例は、抵抗を弱める条件を示している。受益がすでに目減りしていること、段階を踏むこと、代償を払うこと、代替の道を用意すること。第50章の行政改革、第74章の市町村合併でも、同じ四条件が論点になる。

★★★ 大学院 明治維新は革命か

明治維新をどう呼ぶかは、長く論争されてきた。革命か、王政復古か、上からの改革か。**この論争は名づけの問題に見えて、実際には「何を革命**

の要件とするか」という定義の問題であり、さらにその定義がどこから来たかという問題である。

革命ではないとする論拠。三つある。(一) 担い手が支配層だった。主導したのは下級武士であり、被支配層の蜂起によるものではない。(二) 君主制が廃されていない。むしろ天皇の地位は強化された。(三) 土地所有の根本的な再分配が起きていない。地租改正は所有者を確定したが、耕作の実態を変えていない(本章第2節)。

革命だとする論拠。同じく三つある。(一) 身分制が解体された。武士という支配身分が、制度として消滅した。これは統治階級の消滅であり、他の多くの革命でも起きていない規模の変化である。(二) 統治機構が全面的に再編された。藩が消え、中央集権国家が成立した。(三) 正統性の原理が入れ替わった。将軍による統治から、天皇を中心とする統治へ。

定義の出どころを問う。ここで重要なのは、これらの論拠がどの基準に照らして立てられているかである。「担い手は誰か」「君主制は廃されたか」「土地は再分配されたか」——これらは、フランス革命とロシア革命を典型例として作られた基準である。典型例から抽出した基準を別の事例に当てはめれば、当てはまらない部分が「不徹底」として現れる。第1章の★★★欄で見た「近代化の遅れ」という枠組みと、同じ構造である。

「上からの改革」という類型。そこで提出されたのが、革命か否かという二分法を避ける類型である。既存の支配層の一部が、外部からの圧力に対応するために、自らを含む旧体制を解体して新しい統治機構を作る——この型は、同時期の各国に見出せる。オスマン帝国の改革も、清の改革も、同じ構図を持っていた。

この類型にも批判がある。「上から」と言うと、下からの動きが説明に入らなくなる。維新の前後には、幕末の民衆運動、地租改正への反対一揆、自由民権運動(第9章)という広範な動きがあった。改革が「上から」行われたことと、下からの圧力が改革の内容を規定したことは、両立する。

論争が政治的でもある。最後に、この論争の政治的な含意を確認しておく。維新を革命と呼ぶことは、その正統性を強調する効果を持つ。王政復古と呼ぶことは、連続性を強調する。戦後の歴史学で維新の「不徹底さ」が繰り返し論じられたのは、その不徹底さが後の軍国主義を準備したという因果の主張と結びついていた。近年の研究はこの因果の主張自体を検討の対象としており、結論は一致していない。

本書の扱い。本書は「明治維新」を出来事の呼称として用い、革命か否かという分類は行わない。代わりに、何が廃止され、何が残り、何が組み替えられたかを記述する（本章第2節の図）。第4章で述べたとおり、分類は分析の道具であって、対象の性質ではない。分類に決着をつけることより、分類しようとして現れる論点のほうが有益である。

章末問題

用語確認

1. 新政府が直面した二つの実務的な問題を挙げよ。
2. 地租改正が同時に変えた三つの点を述べよ。
3. 地租改正によって危険が納税者側へ移ったとはどういうことか。
4. 五箇条の御誓文が法律ではないことは、何を意味するか。
5. 秩禄処分が受け入れられた四つの条件を挙げよ。

記述

1. 版籍奉還・廃藩置県・徴兵令・地租改正・秩禄処分に共通する目的を、八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. 五箇条の御誓文第一条が後の運動に利用されえたのはなぜか。六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 明治維新を革命と呼ぶか否かをめぐる論争について、両論の論拠をそれぞれ示したうえで、これらの基準がどこから導かれたものかを指摘し、分類に決着をつけようとするものの限界を四〇〇字以内で論じよ。(30点)

廃藩置県——中央集権の達成

◆ この章の問い

- ・二七〇余りの政治単位が、なぜ数か月で消えたのか。
- ・大名たちは、なぜ武力で抵抗しなかったのか。
- ・中央集権は、何を中央に移すことで達成されたのか。

二段階の解体

第7章で見たとおり、新政府の課題は「藩を介さずに人と土地と金に直接届く」ことだった。その核心が廃藩置県である。だがこれは一度に行われたのではなく、二段階を踏んでいる。

第一段階——版籍奉還（一八六九年）。大名が土地（版図）と人民（戸籍）を天皇に返上する形式をとった。だが実態は変わらない。返上した大名はそのまま知藩事に任命され、同じ領地を同じように治めた。藩の家臣団も財政もそのままである。

では何が変わったのか。**形式上の所有関係が変わった。**それまで大名の領地は大名のものだった。返上後は、天皇のものを大名が預かって治めるという建前になる。預かっているものは、返せと言われれば返さなければならない。この建前の転換が、二年後の廃藩を可能にする前提になった。

第二段階——廃藩置県（一八七一年）。藩を廃止して県を置き、知藩事を罷免して東京へ移住させ、代わりに中央から府知事・県令を派遣する。**これによって、地方の統治者が「世襲の領主」から「中央が任免する官吏」に入れ替わった。**

この転換の意味は大きい。任命された官吏は、任地に基盤を持たず、中央の意向に従わなければ地位を失う。第5章で見た幕府の統制——逆らう余

力を削ぐ方式——とは原理が違う。そもそも逆らう主体を置かない設計である。

なぜ抵抗が小さかったのか

二七〇余りの政治単位が、大規模な武力抵抗を伴わずに消滅した。これは説明を要する事実である。理由は複合している。

軍事力の裏づけ——実施に先立ち、有力な藩から兵を集めて中央直属の部隊を編成した。抵抗すれば鎮圧される態勢がまず作られた。

藩債の引き受け——これが決定的だった。第5章で見たとおり、多くの藩は商人からの借入と藩札の発行で財政を回しており、巨額の債務を抱えていた。**新政府は、この債務の相当部分を国家が引き受けると宣言した。**

大名の立場から考えてみたい。藩を維持すれば、返済不能の債務を抱えたまま家臣団を養いつづけることになる。藩を手放せば、債務は国家が処理し、自身は華族として家禄を得て東京で暮らせる。財政の側から見れば、藩を手放すことは損ではなかった。

家臣団という重荷——同じ論理が家臣についても働く。藩が俸禄を払えなくなっていた以上、藩の存続は家臣の生活を保障しない。

段階を踏んだこと——版籍奉還によって建前がすでに転換していた。第7章の★★欄で見た秩禄処分と同じく、**一度に断行するのではなく、先に形式を変え、後から実質を変えるという順序**がとられている。

ここから一般的な論点が引き出せる。制度の解体が成功するかどうかは、その制度の受益者が、維持によって得る利益と手放して得る利益をどう比べるかによる。藩は、当事者にとってすでに負債だった。第74章で扱う平成の市町村合併も、財政的な困難が合併の推進力になった点で、構造が似ている。

何を中央に移したのか――二段階の解体



最後の行が、抵抗の小ささを説明する鍵である。
藩を維持すれば返済不能の債務を抱えたまま家臣団を養う。手放せば債務は国家が処理し、自身は華族として家禄を得る。財政の側から見れば、藩を手放すことは損ではなかった。
※ 地方の統治者が「世襲の領主」から「中央が任免する官吏」に入れ替わった点が核心である。

図8-1 廃藩置県で移されたもの。抵抗の小ささは、藩がすでに負債になっていたことで説明される。

県の数はどう落ち着いたか

廃藩置県の直後、県数は藩数をほぼ引き継いでいた。そこから数か月のうちに大幅な統合が行われ、さらに数年かけて調整される。一つの政治単位を廃止することと、新しい単位の境界を決めることは、別の作業である。

統合の基準は、人口と石高の規模、地形、そして旧来の地域的なまとまりだった。ただし、旧藩の境界をあえて分断するように県境を引いた例が少なくない。旧藩の一体感が残ることを避ける意図があったと指摘されている。

この過程で生じた不満は、後に県の分離運動として現れ、いくつかの県は分割されて現在の形になった。現在の都道府県の境界の少なからぬ部分は、この時期の統合と再分割の結果である。第77章で扱う道州制の議論は、この境界をどう扱うかという問題でもある。

史料 データを読む——単位の数はどう変わったか

廃藩置県の前後で、政治単位の数はどう動いたかを整理する。数値は資料によって幅があるため、ここでは水準と方向を示す。

表8-1 政治単位の数推移（おおよその水準）

時点	単位	数の水準	数え方の注意
幕末	藩	二七〇前後	藩の定義（一万石以上）と、時期による改易・新設で数が動く
廃藩置県の直後	県（＋府）	三〇〇前後	旧幕府直轄地から置かれた県を含むため、藩の数より多い
同年のうちの統合後	県（＋府）	七〇台	数か月で四分の一以下に統合された
その後の調整を経て	府県	四〇台	分離運動による再分割を経て現在の形に近づく

読み解き

この表から読み取るべきことは、数値そのものより、数え方と変化の性質である。

第一に、「藩」の数は一意に決まらない。一万石以上を藩とする基準は後世の整理によるもので、同時代に確定した定義があったわけではない。しかも改易と新設が続いたため、いつの時点で数えるかによって値が変わる。第3章で述べた「全数の記録は定義を疑う」という作法が、ここに当てはまる。

第二に、**廃藩の直後に数が増えている**。これは奇妙に見えるが、理由は単純である。廃藩置県の前に、旧幕府の直轄地はすでに県とされていた。**藩が県に変わっただけでは単位は減らない。減らすには統合という別の作業が要る。**この区別を見落とすと、「廃藩置県によって県が七〇台になった」という誤った理解になる。

第三に、**統合の速さ**。三〇〇前後から七〇台へ、数か月で四分の一以下になった。これは、統合が現地の合意を経ずに中央の判断で行われたこと

を意味する。第7章で見たとおり、この時期の地方の長は中央が任免する官吏であり、統合に反対する制度的な主体が置かれていなかった。第74章で扱う平成の合併が、住民投票や議会の議決を経て一〇年近くかかったことと対照的である。

第四に、**その後の再分割**。数が減りすぎた結果、旧来の地域的なまとまりを無視した県が生まれ、分離運動が起きた。数値は四〇台から現在の水準へ戻っている。**一方的に決めた境界は、後から調整の費用を生む。**

第五に、**比較するときの注意**。この四時点を並べて「単位が七分の一になった」と述べることはできるが、藩と県は性質の違う単位である。藩は世襲の領主が治める政治体、県は中央が任免する官吏が管轄する行政区画。数を比べることはできても、同じものの増減を見ているわけではない。第3章で述べた「比較する前に分母が揃っているかを確認する」という作法の、単位版である。

★★大学 中央集権化を国際比較でどう見るか

分立した政治単位を統合して中央集権国家を作るという課題は、日本に固有のものではない。同時期の各国が取り組んだ課題であり、比較することで日本の事例の性格が見えてくる。**ただし比較には、何を比べるのかを定める作業が先に要る**（第1章）。

比べる軸。ここでは三つを立てる。（一）統合の主体は誰か。（二）どれだけの期間を要したか。（三）既存の単位の支配層をどう処遇したか。

統合の主体。ドイツとイタリアの統一は、分立する諸邦のうち最有力の一つが他を統合する形をとった。日本の場合、統合を主導したのは特定の藩ではなく、諸藩の出身者が集まって作った中央政府である。藩の連合が藩を解体したという、やや特異な形になっている。

期間。ドイツとイタリアの統一は数十年を要し、戦争を伴った。日本の廃藩置県は、維新から三年余り、版籍奉還から二年で完了している。**大規**

模な内戦を伴わずにこの速度で分立を解消した例は、比較の対象として際立つ。

支配層の処遇。ここが最も違う。ドイツでは諸邦の君主が存続し、連邦の構成主体として権限を保持した。日本では大名は統治権を完全に失い、華族という身分と家禄を与えられて東京に移された。権限を奪うかわりに地位と収入を保障するという処理である。

何が可能にしたのか。この比較から浮かぶ問いは、なぜ日本ではこれほど徹底した解体が短期間で可能だったのか、である。本章第2節で挙げた条件——藩財政の破綻、藩債の引き受け、段階的な手順、軍事力の裏づけ——に加えて、比較の視点からは次の点が指摘される。

(一)すでに統一された権威の形式があった。天皇という、全国に及ぶ形式上の権威が存在し、諸藩がそれを共有していた。ドイツやイタリアのように、統合の正統性を新たに作り出す必要が小さかった。

(二)言語と文字と行政文書の様式が、かなりの程度共通していた。統合後の行政を回すための翻訳や制度の擦り合わせの費用が小さい。

(三) **外圧という共通の脅威が、統合を急ぐ理由として広く共有されていた** (第6章)。

比較の限界。ただし、この種の比較には注意が要る。結果から遡って条件を挙げると、どの条件も「だから成功した」という説明に見えてしまう。同じ条件を備えながら統合に失敗した事例と突き合わせなければ、条件の効果は確かめられない。第3章の★★欄で述べた因果の検証の手順が、ここでも必要になる。

★★★ 大学院 「中央集権」は何を意味してきたか

廃藩置県は「中央集権の達成」と要約される。だが中央集権という語が何を指すのかは、実は一様ではない。**この語の内実を分解すると、明治国家が達成したものと、達成しなかったものが見分けられる。**

三つの意味。中央集権は、少なくとも三つの異なる事柄を指しうる。

(一) 権限の集中——決定する権限が中央にあること。(二) 機構の統合——中央から末端まで一本の指揮系統が通っていること。(三) 資源の集中——税と人員が中央に集まること。

明治国家はどこまで達したか。廃藩置県によって(一)と(三)は大きく進んだ。地方の長は中央が任命し、税は国税として中央に入る。だが(二)については、事情が複雑である。

第12章で見るように、明治の地方制度は、府県と市町村という二層を置き、市町村には一定の自治を認めた。ただしその自治は、国の事務を市町村長に執行させる仕組み(後の機関委任事務の原型)と組み合わせされていた。末端まで一本の指揮系統が通っているのでも、自治体が独立しているのでもない。国の仕事を、自治体の機関に代行させるという第三の方式である。

そして、中央の内部も一枚岩ではない。ここが近年の研究の力点である。「中央集権」と言うとき、中央が一つの意味を持つ主体であるかのように語られやすい。だが明治国家の中央は、各省が縦に分かれ、陸海軍が独自の系統を持ち(第18章)、枢密院が別に置かれるという構造だった(第10章)。権限が中央に集まったことと、中央で統一的な決定ができることは、別である。

対立する評価。この点をめぐって、二つの見方が対立している。

ひとつは、明治国家を強い集権国家として描く見方である。短期間で分立を解消し、徴税と徴兵の機構を全国に及ぼし、教育を通じて国民を作った。この能力は比較の上で際立っている。

もうひとつは、その集権が「分立した中央」の上に成り立っていたことを強調する見方である。地方に対しては強力でも、中央の内部では権限が分散し、全体を調整する仕組みを欠いていた。この構造が、後に軍部の自立(第18章)を可能にしたという議論につながる。

どちらが正しいのか。両者は異なる方向を見ている。地方との関係では集権的であり、中央の内部では分立的である——この二つは矛盾しない。

「集権か分権か」という一つの軸で測ろうとすると、この二重性が捉えられない。第5章の★★★欄で幕藩体制について述べたのと、同じ問題がここでも現れている。

本書の扱い。本書は、中央集権という語を単独では用いず、**どの権限が、どの水準で、どこに集まったかを記述する**。第IX部（中央と地方）では、この記述を現在の制度に適用し、財政移転という経路を通じた統制（第73章）を扱う。明治に作られた「中央の事務を自治体に代行させる」という方式は、一九九〇年代の分権改革まで基本的な枠組みであり続けた（第74章）。

章末問題

用語確認

1. 版籍奉還で何が変わり、何が変わらなかったかを述べよ。
2. 廃藩置県によって地方の統治者の性格がどう変わったか説明せよ。
3. 抵抗が小さかった理由を四つ挙げよ。
4. 廃藩置県の直後に県の数が増えたのはなぜか。
5. 中央集権という語が指しうる三つの事柄を挙げよ。

記述

1. 藩債の引き受けが、大名の側から見てなぜ廃藩を受け入れやすくしたのか。八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. 藩の数と県数を並べて比べるときに注意すべきことを、六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 明治国家は「地方に対しては集権的で、中央の内部では分立的だった」と評される。この二重性が何を指すかを具体的に説明したうえで、「集権か分権か」という一つの軸で測ることの限界を、四〇〇字以内で論じよ。(30点)

自由民権運動と国会開設の勅諭

◆ この章の問い

- ・政府に不満を持つ士族の運動が、なぜ国会開設の要求になったのか。
- ・民間で書かれた憲法草案は、何を定めようとしていたのか。
- ・政府は、この運動をどのような技術で抑えたのか。

担い手の移り変わり

自由民権運動は、一つのまとまった運動ではない。**一〇年余りのあいだに担い手が入れ替わり、要求の内容も変わっていった。**この変化を追うことが、運動を理解する近道である。

第一段階——士族（一八七四年～）。出発点は、政府の方針をめぐる対立に敗れて下野した人々による建白だった。その主張は、一部の出身者が政府を独占している（有司専制）ことへの批判であり、民選の議院を設けよという要求だった。

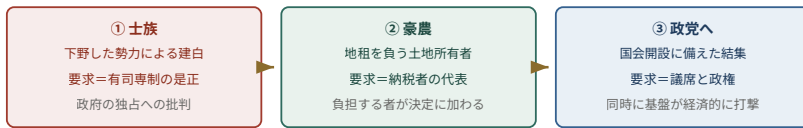
この段階の運動は、第7章で見た秩禄処分に対する士族の不満と重なる部分を持つ。ただし、武力による反抗とは方向が違う。**反乱が制圧された後、不満は言論と請願という回路へ向かった。**

第二段階——豪農（一八七八年前後～）。運動の担い手として、地方の有力な農民層が加わる。彼らの関心は、地租の負担と、地方の行政への発言権にあった。第7章で見た地租改正によって、彼らは土地の所有者として確定され、貨幣で納税する義務を負う立場になっていた。

負担する者が決定に加わることを求める——これは各国の議会制の成立過程に共通して現れる論理である。ここで運動は、士族の不満の表明から、**納税者の代表を求める運動へと性格を変えた。**

第三段階——政党と、その分裂（一八八一年～）。国会開設が約束されると、開設に備えて政党が結成される。だが同時に、松方財政と呼ばれる緊縮政策のもとで農産物の価格が下落し、地方の運動の基盤が経済的に打撃を受けた。各地で激化した事件が起き、政府の弾圧を受け、運動は退潮する。

担い手が変わると、要求も変わる



政府の対応——譲歩と規制を同時に行う



この組み合わせが要点である。

開設を約束することで「いま要求する理由」を奪い、同時に規制で運動の手段を狭める。

約束の期限が一〇年後であることも、運動の熱を保ちにくくする効果を持った。

※ 譲歩は要求を受け入れることであると同時に、要求の時期と形式を政府が決めることでもある。

図9-1 自由民権運動の担い手と要求の変化、そして政府の二面的な対応。

政府の対応——譲歩と規制

政府はこの運動に、二つの手段で対応した。この組み合わせ方に、統治の技術が現れている。

譲歩。一八八一年、一〇年後に国会を開設すると約束する勅諭が出された。要求そのものは受け入れられた。

だがこの譲歩には二つの効果があった。第一に、**開設が約束された以上、「開設せよ」と要求しつづける理由が弱くなる。**第二に、期限が一〇年後であることが、運動の熱を保ちにくくする。そして最も重要なのは、どのような国会を、どのような憲法のもとに置くかを決めるのは政府だという点が、この勅諭によって確定したことである。

規制。同時に、運動の手段を狭める法令が重ねられた。集会には事前の届出と警察官の立ち会いを義務づけ、解散を命じる権限を与える。新聞には発行の許可と保証金を求め、記事の掲載禁止と発行停止の権限を置く。そして、特定の人物を皇居から一定の距離の外へ退去させる命令を可能にする。

これらの規制の特徴は、**言論の内容を直接に禁じるのではなく、言論を行う条件を管理する形をとっていること**である。集会そのものは禁じていない。届け出て、立ち会いを受け入れれば開ける。新聞も発行できる。許可を得て、保証金を納めればよい。

この方式は、禁止ではなく許可制という形をとるため、正面から「自由の侵害」として批判しにくい。同時に、許可する側に広い裁量を残す。第2章で見た「条文に書かれていないことは誰かの裁量で埋められる」という論点が、ここに現れている。

史料 条文を読む——民間の憲法草案は何を定めようとしたか

国会開設が約束されると、各地の民間の結社が独自の憲法草案を作成した。これらは私擬憲法と呼ばれ、数十が知られている。そのうち、東京近郊の村で作られた草案から、特徴的な条項を読む。

第四十五条 日本国民は、各自の権利自由を達すべし。他より之を妨害すべからず。且つ国法、之を保護すべし。

第四十八条 日本国民は、法律上に於て平等となす。門地、貴賤、貧富に依て、其権利を異にすべからず。

第七十六条 子女の教育に於て、其学業を妨げ、又は之を禁止すべからず。

第一百十四条 府県の自治は、各地の風俗習例に因る者なる故、**其権域に關しては、之を侵すべからず**。若し政府、其権を犯す時は、日本人民は、之に従はざる事を得。

第二百四条 国民は、其身体の自由を保有し、法律に由るに非ざれば、逮捕せられ、又は拘留せらるる事なし。

五日市憲法草案（一八八一年ころ）より抜粋。読みやすさのため表記を改めた。強調は引用者

読み解き

この草案を、後に制定される大日本帝国憲法（第10章）と比べながら読むと、何が争点だったかが浮かび上がる。

第一に、**権利の位置づけ**。第四十五条は、権利と自由が国民に属することを述べ、国法はそれを「保護」と定めている。**権利が先にあり、法がそれを守るという順序である**。帝国憲法では、権利は「法律ノ範囲内ニ於テ」認められる形をとる。権利が法律に先立つのか、法律が権利の範囲を定めるのか——この違いは、条文の水準で確認できる。

第二に、**平等の規定**。第四十八条は、門地・貴賤・貧富によって権利を異にしてはならないと定める。第7章で見た身分制の解体を、権利の水準で徹底しようとしている。帝国憲法には、これに対応する一般的な平等条項は置かれなかった。

第三に、**教育についての条項**。子どもの教育を妨げてはならないという規定が、憲法の条文として置かれている点が注目される。この時期に、教育を権利として構成する発想が民間にあったことを示す。

第四に、**第百十四条が最も踏み込んでいる**。府県の自治の領域を政府が侵したとき、人民はそれに従わなくてよい——抵抗権の規定である。**政府の行為が正当でない場合に従う義務がなくなる、という構成は、統治の正統性の条件を憲法の中に書き込むことを意味する**。帝国憲法にこの種の規定はない。

第五に、**史料としての注意**。私擬憲法は数十知られており、内容は多様である。この一つを「民権派の考え」として代表させることはできない。君主の権限を強く認めるものも、共和制に近いものもあった。また、これらの草案が実際の政治過程にどれだけ影響したかは慎重に見る必要がある。政府の憲法起草は別の経路で進められており、私擬憲法を参照した形跡は限られている。

では、この史料に何の意味があるのか。**明治初期の日本社会に、統治のあり方について具体的な構想を文章にできる層が、中央の政府の外に存在したことを示している**。この事実は、憲法を「上から与えられたもの」としてのみ描く叙述を、一面的にする（第10章★★★欄）。

★★大学 言論を規制する技術——禁止ではなく許可制

本章第2節で、明治政府の言論規制が「禁止ではなく許可制」の形をとったと述べた。この方式は現在まで形を変えて存続しており、第62章（選挙運動の規制）と第69章（メディアと政治）の前提にもなる。仕組みを分解する。

三つの法令。集会条例は、政治的な集会について事前の届出を義務づけ、警察官が臨席し、必要と認めれば解散を命じられるとした。新聞紙条例は、発行に許可を要するものとし、保証金の納付を求め、内容によって

発行の停止と禁止を可能にした。保安条例は、治安を乱す恐れがあるとされた者に、一定の区域からの退去を命じられるとした。

共通する構造。三つに共通するのは、次の三点である。

(一) 行為そのものは禁じない。集会も、新聞の発行も、居住も、原則として自由である。(二) ただし手続きを要する。届出、許可、保証金。

(三) **そして、行政の判断で停止・解散・退去を命じられる。**

なぜこの形が有効なのか。四つの理由がある。

第一に、正面から批判しにくい。「自由を禁じた」のではなく「秩序のために手続きを定めた」という説明が成り立つ。

第二に、費用が運動の側にかかる。保証金は、資力のない者を発行から排除する。届出と立ち会いは、集会のたびに手間を生む。**禁止しなくても、費用を上げれば頻度は下がる。**

第三に、裁量の余地が広い。「治安を妨げる恐れ」という基準は、適用の範囲を行政が決められる。しかも、どこまでが許されるかが不明確であれば、運動の側は安全な側に寄る。取り締まられる前に、自ら控えることになる。

第四に、個別に適用できる。全面的な禁止は広範な反発を招くが、個別の処分なら、対象を絞って反発を分散させられる。

現在との接続。この構造は、現在の制度にも見出せる。選挙運動について、日本の公職選挙法は戸別訪問を禁じ、文書の頒布に枚数と規格の制限を置き、運動できる期間を限定している(第62章)。**これらは言論の内容を規制するものではなく、方法と期間を規制する形をとっている。**その合憲性と可否は、いまま議論が続く論点である。

ここで重要なのは、制度の評価ではなく、読み方の作法である。言論の自由が制限されているかどうかを見るときは、禁止の条文だけでなく、許可と手続きと裁量の仕組みを見る。第2章で述べた「条文に書かれていないことを確かめる」という手順が、ここでも効く。

★★★ 大学院 自由民権運動をどう評価するか

この運動の評価は、戦後の日本政治史研究のなかで大きく揺れてきた。
評価の変遷そのものが、研究の関心の移り変わりを映している。

第一の評価——民主主義の源流として。戦後の初期、この運動は日本における民主主義の自生的な源流として高く評価された。西洋から与えられたのではなく、日本の内部から議会と権利の要求が生まれていた——この主張は、戦後民主主義に歴史的な根を与えるものとして重要だった。私擬憲法の発見と研究が進んだのも、この関心による。

第二の評価——その限界の指摘。やがて、運動の担い手と要求の内容に立ち入った研究が進むと、評価は複雑になる。(一)担い手の中心は土地を持つ層であり、小作人や都市の労働者の要求を代表していたわけではない。(二)要求された選挙権は、多くの構想で納税額による制限を前提としていた。(三)**対外的な姿勢については、民権派のなかに強硬な主張が少なくなかった。**「民権」と対外的な拡張の主張が同一人物のなかで両立していた事例が指摘されている。

第三の評価——「失敗」という枠組みへの疑い。より近年の研究は、この運動を「挫折した」ものとして描くこと自体を問い直している。論拠は二つある。

ひとつは、運動の成果が制度に組み込まれたという見方である。国会開設の勅諭は運動の圧力なしには出なかった。憲法の内容は政府が決めたが、憲法を制定して議会を置くという枠組み自体は、運動が押し込んだ結果でもある。

もうひとつは、**地方における持続的な効果**である。運動を通じて各地に作られた結社、学習会、新聞は、その後の地方政治の担い手を育てた。初期議会(第11章)で政府と対峙した議員の多くは、この基盤から出ている。

何が争われているのか。整理すると、対立点は「この運動を何と比べるか」にある。理想の民主主義と比べれば限界は明らかである。同時代の他

国の運動と比べれば、また別の評価になる。運動がなかった場合の日本と比べれば——これは反実仮想であり、検証できない。評価には必ず比較の基準が要り、その基準は明示されなければならない（第3章★★欄）。

本書の扱い。本書は、この運動を成功とも失敗とも評価しない。代わりに、担い手の構成がどう変わり、要求がどう変わり、政府がどう対応し、その結果どの制度が生まれたかを記述する。第1章の★★★欄で述べた方針——制度で説明できる範囲を尽くし、残りを改めて問う——を、ここでも適用する。

そのうえで一点、確認しておきたい論点がある。**この運動が示したのは、統治のあり方について具体的な構想を文章にし、組織を作り、請願を行う層が、中央の政府の外に存在したことである。**この層の存在は、次章で憲法の制定過程を見るとき的前提になる。憲法が「上から与えられた」という記述は、与えられる側が何も準備していなかったことを含意しやすい。その含意は、事実に照らして正確ではない。

章末問題

用語確認

1. 自由民権運動の担い手の三段階を挙げ、それぞれの要求を述べよ。
2. 国会開設の勅諭が運動に与えた二つの効果を説明せよ。
3. 集会条例・新聞紙条例・保安条例に共通する構造を三点述べよ。
4. 五日市憲法草案の権利規定が帝国憲法と異なる点を説明せよ。
5. 私擬憲法を史料として扱うときの注意を二つ挙げよ。

記述

1. 「禁止ではなく許可制」という規制方式が有効である理由を二つ、八〇字程度で説明せよ。（10点）
2. 運動の担い手が士族から豪農へ移ったとき、要求の性格はどう変わったか。六〇字程度で述べよ。（8点）

論述

1. 自由民権運動の評価は、「民主主義の源流」から「その限界の指摘」を経て、「失敗という枠組みへの疑い」へと変わってきた。それぞれの評価の論拠を示したうえで、評価には比較の基準が必要であることを踏まえ、この運動をどう記述すべきかを四〇〇字以内で論じよ。（30点）

大日本帝国憲法——何を定め、何を定めなかったか

◆ この章の問い

- ・この憲法のもとで、国政の最終的な決定権はどこにあったのか。
- ・内閣も、議会も、軍も天皇を補佐する。では誰が全体を調整するのか。
- ・憲法に書かれなかったことが、なぜこれほど重要なのか。

制定の過程

一八八九年、大日本帝国憲法が発布された。第9章で見た国会開設の勅諭から八年、明治維新から二一年である。

制定の過程には、三つの特徴がある。

第一に、欽定憲法の形式をとった。天皇が定めて臣民に与えるという形式であり、議会や制憲会議が作ったのではない。**この形式は、改正の手続きにも反映された。**改正の発議権は天皇にあり、議会は発議できない（第七三条）。

第二に、起草は少数の手で、非公開に行われた。伊藤博文を中心とする少数の人物が起草し、天皇の諮問機関として新設された枢密院で審議された。第9章で見た私擬憲法は、この過程に参照された形跡が乏しい。

第三に、ドイツの憲法が主要な参照先となった。君主の権限を強く保つ立憲君主制の型である。イギリス型の議院内閣制も、フランス型の共和制も、検討されたうえで退けられた。**理由は明確だった。君主の権限を議会に従属させない体制が求められたからである。**

そして第6章で見たとおり、憲法の制定は条約改正の条件でもあった。近代的な法典と立憲的な統治機構を備えることが、対等な国家として扱われ

るための要件とされていた。憲法は国内の統治のためだけに作られたのではない。

誰が何を持っていたか

この憲法の統治機構は、**天皇のもとに複数の機関が並立し、それぞれが直接に天皇を補佐する**という構造をとる。順に見る。

天皇——統治権を総攬すると定められた（第四条）。ただし「此ノ憲法ノ条規ニ依リ」という限定が付されている。権限は包括的だが、行使は憲法の定めに従う。

内閣——憲法に「内閣」という語は現れない。第五五条が定めるのは、**「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」**——各大臣が個別に天皇を補佐し、個別に責任を負う、ということである。内閣が一体として責任を負うとは書かれていない。

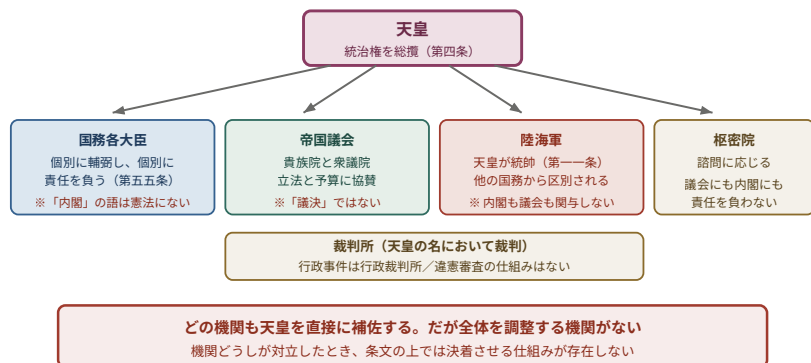
帝国議会——貴族院と衆議院の二院。法律の制定と予算の議決に協賛する（第五条・第三七条）。「協賛」であって「議決」ではない。天皇の立法権に同意を与える機関という構成である。

軍——第一一条が「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と定める。この統帥の権限は、他の国務から区別されるという解釈が確立し、**内閣も議会も関与しない領域が生まれた**（第18章）。

枢密院——天皇の諮問に応じる機関。重要な事項について意見を述べる。議会に対しても内閣に対しても責任を負わない。

裁判所——天皇の名において裁判を行う（第五七条）。行政事件は通常の裁判所ではなく行政裁判所が扱い、法律の違憲審査の仕組みは置かれていない（第32章）。

大日本帝国憲法の統治機構——並立する輔弼



※ 天皇が実際に裁定すれば、その決定に天皇が責任を負うことになる。それは「天皇は責任を負わない」という前提と衝突する。そこで調整は、元老・重臣といった憲法の外の慣行に委ねられた。

この空白が、第18章（統帥権）と第17章（憲政の常道）の出発点になる。

図10-1 帝国憲法の統治機構。並立する輔弼と、それを調整する機関の不在。

書かれなかったことの重さ

この憲法を読むときに決定的なのは、**書かれなかったことである**。第2章で述べた「条文に書かれていないことを確かめる」という手順を、ここで本格的に適用する。

内閣総理大臣の地位。憲法に規定がない。首相は各大臣と同列の「同輩中の首席」とされ、他の大臣を罷免する権限を持たなかった。閣内で意見が割れても、首相が押し切る手段がない。大臣が辞職すれば内閣は倒れる。

内閣の成立と存続の根拠。議会の信任によるとは書かれていない。首相は天皇が任命するが、誰を任命するかの基準は憲法にない。**この空白を、元老という憲法外が存在が埋めた。**

政党の位置。一切の規定がない。政党が議会の多数を占めても、それが政権に結びつく仕組みは制度化されていない。第17章で見る「憲政の常道」は、この空白に形成された慣行である。

機関どうしの対立をどう決着させるか。これが最も重大な空白である。内閣と議会が対立したら。陸軍と内閣が対立したら。枢密院が内閣の方針に反対したら。条文の上では、決着させる仕組みが存在しない。

形式的には、すべての機関が天皇を補佐しているのだから、天皇が裁定すればよいことになる。だが**天皇が実際に裁定すれば、その決定に天皇が責任を負うことになる。**それは「天皇は責任を負わない」という立憲君主制の前提と衝突する。

この矛盾をどう処理するかが、以後半世紀の日本政治の中心問題になった。調整は、元老、重臣、そして機関どうしの事前の折衝という、憲法の外の慣行に委ねられた。慣行が機能しているあいだは統治が成り立ち、機能しなくなったとき、この憲法は何も答えを持たなかった（第18章・第19章）。

史料 条文を読む——四つの条文が定めたこと

大日本帝国憲法から、統治の骨格を決めた四つの条文を読む。いずれも短いが、それぞれに解釈の余地が組み込まれている。

第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第五十五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

大日本帝国憲法（一八八九年）より抜粋。強調は引用者

読み解き

四つの条文を、第2章で示した手順——主語と述語、他条との関係、書かれていないこと——に沿って読む。

第一に、**第四条の後半が決定的である。「統治権ヲ総攬シ」** だけなら、天皇が全権を持つと読める。だが「**此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ**」が続く。**権限は包括的でありながら、その行使は憲法の定める手続きに従う。**この一句があることで、この憲法は立憲主義の枠内にあると説明されてきた。同時に、「**条規ニ依リ**」がどこまでを縛るかは解釈に開かれている。

第二に、**第五五条が「内閣」と書いていない**。書かれているのは「**國務各大臣**」である。各大臣が個別に輔弼し、個別に責任を負う。内閣という合議体が一体として責任を負うという構成ではない。ここから、閣内の不一致を解決する制度的な手立てが欠けるという帰結が生じる（本章第3節）。

第三に、**第五五条第二項の副署の規定**。法律も勅令も詔勅も、**國務大臣の副署を要する**。**天皇単独では法的な効果を持つ行為ができない、という重要な制限である**。副署した大臣が責任を負うことで、天皇の無答責が保たれる。立憲君主制の要の仕組みがここにある。

第四に、**第一条にこの制限が及ぶかが争点になった**。統帥は「**國務**」なのか、それとも**國務**とは別の領域なのか。別の領域だと解すれば、**第五五条の副署も、議会の関与も及ばないことになる**。この解釈が確立したことの帰結は、第18章で扱う。**条文が短く、他条との関係を明示していないことが、この解釈の余地を生んだ。**

第五に、**第一条の「統治ス」という語**。第四条の「**統治権ヲ総攬シ**」との関係が問題になる。第一条が統治の主体を述べ、第四条がその行使の方法を定めると読むのが通常の整理だが、第一条を根拠に第四条の制限を軽く見る解釈も現れた。並んだ条文のどちらに重心を置くかで、憲法の性格の理解が変わる。

そして全体として、**これらの条文は短い**。短いことは欠陥ではなく、憲法の条文には一定の抽象性が必要である。だが**機関どうしの関係を定める条文が短く、優劣も調整の手続きも書かれていない場合、その空白は解釈**

と慣行が埋める。誰の解釈が通るかは、憲法の外の力関係によって決まる。この点が、次の★★★欄の主題になる。

★★大学 輔弼と責任——誰が何に責任を負うのか

帝国憲法の統治を理解する鍵は、輔弼という概念である。この語は現在の憲法には現れないが、当時の統治の作動を決めていた。分解する。

基本の構造。天皇は統治権を総攬するが、自ら判断して決定するのではない。各機関が案を作って天皇に上申し、天皇がそれを裁可する。輔弼とは、この上申と、それに伴う責任の引き受けを指す。そして副署（第五十五条第二項）によって、責任の所在が文書の上で確定する。

なぜこの構造が要るのか。立憲君主制は二つの要請を同時に満たさなければならない。君主が統治の正統性の源泉であること。そして君主が政治的な責任を問われないこと。**この二つは、そのままでは両立しない。決定すれば責任が生じるからである。**輔弼と副署は、決定の形式を君主に、責任を大臣に振り分けることで、両立を可能にする技術である。

そして問題が生じる。この技術には、二つの弱点が組み込まれている。

第一の弱点——責任が分散する。各大臣が個別に輔弼するなら、責任も個別である。内閣全体として一つの方針に責任を負う主体がない。ある大臣が反対して辞職すれば内閣は倒れるが、倒れた責任を誰が負うのかは定かでない。**全員が自分の所管について責任を負うということは、全体について誰も責任を負わないということでもある。**

第二の弱点——輔弼の範囲外が生まれる。統帥が国務と区別されるなら、その領域について輔弼するのは軍令機関になる。国務大臣の副署も、議会の関与も及ばない。すると、この領域の決定については、政治的な責任を問う回路が存在しないことになる（第18章）。

現在との対比。日本国憲法は、この構造を組み替えた。内閣は「行政権」の主体であり（第六十五条）、**「国会に対し連帯して責任を負ふ」と明**

記された（第六六条第三項）。個別の輔弼ではなく、合議体としての連帯責任である。そして首相は國務大臣を任意に罷免できる（第六八条第二項）。第43章と第44章で、この組み替えが首相の権力に何をもたらしたかを扱う。

ただし残ったものもある。各省が所管事項について強い自律性を持ち、省をまたぐ調整が難しいという性質は、現在の行政にも指摘される（第47章・第50章）。憲法の条文は変わったが、行政機構の作動には連続する面がある。第4章で見た経路依存の議論が当てはまる領域である。

★★★ 大学院 天皇機関説論争——同じ条文から、なぜ正反対の解釈が出たのか

帝国憲法の解釈をめぐる、最も重大な対立が天皇機関説をめぐる論争である。この論争は、学説の対立が政治的な事件に転化した事例として、また同じ条文から異なる統治像が導かれうることを示す事例として、二重に重要である。

機関説とは何か。法人としての国家が統治権の主体であり、天皇はその最高の機関として統治権を行使する——これが機関説の骨子である。美濃部達吉によって体系化され、大正期から昭和初期にかけて、憲法学の通説的な位置を占めた。

この説の帰結は具体的である。（一）天皇の権限は憲法によって定められ、その範囲内で行使される（第四条後半の重視）。（二）議会は国家の意思形成に参与する機関であり、政党内閣は憲法に反しない。（三）統帥権も国家の作用である以上、國務から完全に切り離すことはできない。

主権説（天皇主権説）とは何か。これに対し、統治権は天皇に帰属するとする立場がある。上杉慎吉らが主張した。天皇は国家の機関ではなく、統治権そのものの持ち主である。この立場からは、議会の権限は天皇が認

めた範囲にとどまり、政党が政権を担うことは憲法の予定するところではない。

同じ条文から、なぜ分かれたのか。ここが本章の主題に直結する。三つの理由がある。

(一) 第一条と第四条のどちらに重心を置くか。「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」を基点とすれば主権説に、「此ノ憲法ノ条規ニ依リ」を基点とすれば機関説に傾く。**条文の優劣が憲法自身に書かれていないため、どちらを基点にするかは解釈者が決めることになる。**

(二) 憲法の外の文書をどう扱うか。発布にあたっての勅語や、起草者による注釈書を、条文の解釈にどこまで用いるか。用いる範囲によって結論が変わる。

(三) 何を憲法の目的とみなすか。権力を制限する仕組みとみなすか、統治の正統性を確認する文書とみなすか。この前提の違いが、条文の読み方を規定する。

そして学説が政治問題になった。一九三五年、機関説が議会で攻撃され、政府は国体明徴の声明を出して機関説を否認した。美濃部の著書は発禁となり、本人は貴族院議員を辞した。学説上の対立が、公権力によって一方に決着させられた。

この事件をどう評価するか。ここにも見解の対立がある。

ひとつは、この事件を、立憲的な統治の終わりを画する転換点とみる立場である。憲法の枠内で政治を運営するという前提が公式に否認された以上、その後の展開は必然だった、という見方につながる。

もうひとつは、**この事件を、それ自体が原因というより、すでに進んでいた変化の表れとみる立場**である。政党内閣はすでに終わっており（第19章）、軍の自立も進んでいた。学説への攻撃は、その力関係の変化が学問の領域に及んだ結果である、と。

本章にとっての含意。どちらの評価をとるにせよ、この論争が示すことは明確である。機関どうしの関係を定める条文が短く、優劣も調整の手続

きも書かれていない場合、どの解釈が通るかは、憲法の外の力関係によって決まる。

第2章で「条文・判例・慣行」の三層を区別した。帝国憲法においては、**判例による解釈の確定という経路が存在しなかった**。違憲審査の仕組みがなく（第32章）、憲法解釈を確定する司法機関がない。だから解釈は学説と政治の場で争われ、最終的には政治の力関係で決まった。この構造の違いは、現憲法下の憲法解釈（第88章）を考えるとときの比較の基準になる。

章末問題

用語確認

1. 大日本帝国憲法の制定過程の三つの特徴を挙げよ。
2. 第四条の「此ノ憲法ノ条規ニ依リ」という一句の意味を説明せよ。
3. 第五五条が「内閣」ではなく「国务各大臣」と定めたことの帰結を述べよ。
4. 副署の規定は何のための仕組みか。天皇の無答責との関係で説明せよ。
5. 憲法に規定がなかった事項を四つ挙げよ。

記述

1. 機関どうしが対立したとき、天皇が裁定することがなぜ難しかったのか。八〇字程度で説明せよ。（10点）
2. 「全員が自分の所管について責任を負う」ことが「全体について誰も責任を負わない」ことになるのはなぜか。六〇字程度で述べよ。（8点）

論述

1. 天皇機関説と天皇主権説は、同じ憲法の条文から正反対の統治像を導いた。解釈が分かれた理由を三点挙げたうえで、帝国憲法には解釈を確定する司法機関が存在しなかったことが何をもたらしたかを説明し、四〇〇字以内で論じよ。（30点）

帝国議会の開設と初期議会

◆ この章の問い

- ・最初の選挙で投票できたのは、どれだけの人だったのか。
- ・議会は予算を否決できたのか。できなかったとすれば、なぜか。
- ・政府と議会の対立は、どのように収束したのか。

誰が有権者だったか

一八九〇年、最初の衆議院議員選挙が行われた。選挙権は、**満二五歳以上の男子で、直接国税を一定額以上納める者に**限られた。

この制限の意味を確認しておきたい。直接国税の中心は地租である。第7章で見たとおり、地租は土地の所有者に課される。したがって選挙権は、事実上、一定規模以上の土地を持つ者に与えられた。第9章で見た民権運動の第二段階の担い手——豪農層——が、そのまま有権者層になったことになる。

被選挙権にも納税要件があり、さらに選挙は記名投票で行われた。**誰が誰に投票したかが分かる仕組みである。**地域の有力者が票を集める構造が、制度の側から支えられていた。

貴族院については、選挙が行われない。皇族、華族、そして勅任された議員によって構成される。衆議院と対等の権限を持つ院が、選挙によらずに構成されていた——この点は、第36章で現在の参議院を考えるとときの比較の基準になる。

予算をめぐる攻防

初期議会における政府と民党（民権派の系譜を引く政党）の対立は、主として予算をめぐる展開した。ここで制度の設計が決定的な役割を果たす。

帝国憲法は、予算について議会の協賛を要すると定めた（第六四条）。だが同時に、次の規定を置いた。

第七一条——予算が成立しない場合には、政府は前年度の予算を施行する。

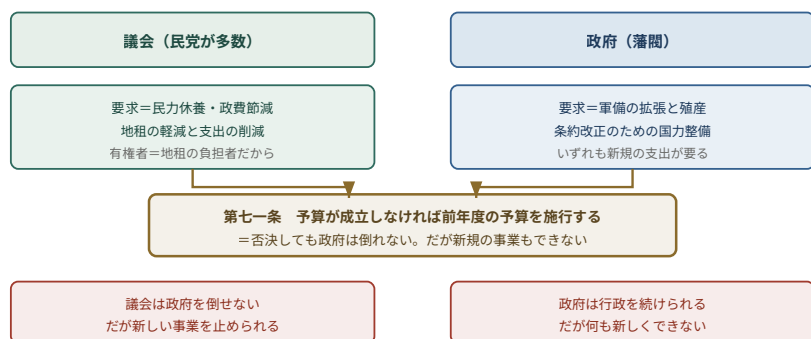
この一条の効果は大きい。**議会在予算を否決しても、政府は前年度と同額で行政を続けられる。**議会在予算を拒むことで政府を倒す、という手段が封じられている。

ただし、この規定は政府にとっても万能ではない。前年度と同額ということは、新規の事業ができないということである。軍備の拡張にも、鉄道の敷設にも、新しい予算が要る。

したがって構図はこうなる。議会在政府を倒せないが、政府の新しい事業を止められる。政府は行政を続けられるが、何も新しいことができない。**どちらも決定的な勝利を得られない膠着が、制度によって作られていた。**

民党の掲げた要求は「民力休養・政費節減」——地租の軽減と、政府の支出の削減である。有権者が地租の負担者である以上（本章第1節）、これは代表される層の利益に直接対応する主張だった。

予算をめぐる膠着——第七一条が作った構図



どちらも決定的な勝利を得られない膠着が、制度によって作られていた。

※ 解散を繰り返しても民党が多数を占めつづけたため、政府は取引に移る（★★★欄）。

図11-1 初期議会の構図。対立の形は、条文の一つの規定によって枠づけられていた。

膠着から取引へ

政府は当初、議会を抑え込もうとした。解散して選挙をやり直し、選挙には官憲が介入した。だが解散を重ねても、民党は多数を維持した。

ここで政府の方針が変わる。抑え込むのではなく、**政党と取引することによって予算を通すという方式**に移った。日清戦争後、政府と政党の提携が進み、政党の側からも閣僚が出るようになる。そして政府の中心人物自身が政党を組織するに至った。

この転換をどう評価するかは、★★★欄で扱う。ここでは、制度の側から見た帰結を押さえておきたい。

第10章で見たとおり、帝国憲法には政党の規定がなく、議会の多数が政権に結びつく仕組みもなかった。にもかかわらず、政府が予算を通すには議会の協賛が要る。この一点が、政党を無視できない存在にした。

憲法が政党に何の地位も与えなかったことと、政党が実際に力を持ったことは、矛盾しない。力の源泉は、条文が与えた地位ではなく、予算という具体的な必要にあった。第2章で見た「慣行が拘束力を持つ理由」——相

互性と予測可能性——が、ここで働き始める。第17章で扱う「憲政の常道」は、この延長線上に成立する。

史料 データを読む——有権者はどれだけいたか

最初の選挙の有権者の規模を、いくつかの分母で見る。第3章で扱った「分母の選択」の練習でもある。

表11-1 第一回衆議院議員選挙の有権者（おおよその水準）

測り方	分母	水準	注意
有権者数そのものの	—	約45万人	納税要件と年齢要件を満たす男子
総人口に対する比率	約4000万人	約1.1%	女性・未成年・納税額未満の男子を含む全人口
成年男子に対する比率	成年男子人口	数%台	女性を分母から除く。それでも一割に満たない
実際に投票した人	有権者45万人	投票率は9割前後	有権者が限られ、かつ記名投票だったことと関係する

読み解き

この表から読み取るべきことは五つある。

第一に、「約1.1%」という数字の意味。人口の一〇〇人に一人だけが投票できた。この議会在「国民の代表」であるという建前と、実際に代表されていた範囲には、大きな開きがある。初期議会の対立を「政府対国民」として描く記述は、この点を落としている。

第二に、分母を変えると印象が変わる。成年男子に限れば比率は上がるが、それでも一割に満たない。どの分母を使うかによって「制限選挙の厳しさ」の印象は変わる。第3章で述べたとおり、分母を明示せずに比率だけを示す記述は、選択を隠している。

第三に、投票率の高さをどう読むか。九割前後という数字は、現在の水準と比べて著しく高い。だがこれを「政治的関心の高さ」と読むのは早

い。有権者が納税額で選別された層であり、かつ記名投票だったことを考えれば、投票は個人の選択であると同時に、地域の有力者との関係のなかの行為でもあった。数字の高さと、その意味は別である。

第四に、数値そのものに幅がある。当時の人口統計は現在のような精度を持たない。本表が「約」「水準」と記しているのはそのためである。第3章で述べた「全数の記録は定義を疑う」に加え、この時期については「集計の精度を疑う」も必要になる。

第五に、比較の視点。制限選挙は当時の各国に共通しており、日本だけが特異だったわけではない。ただし比較するなら、制限の基準（納税額か、財産か、識字か）、その水準、そして拡大の速度を揃えて比べなければならぬ。日本の選挙権は段階的に拡大し、納税要件が撤廃されるのは一九二五年である（第16章）。女性の選挙権は一九四五年まで認められない（第21章）。

この表は、第66章（投票率）と第71章（ジェンダーと代表）で改めて参照する。「誰が代表されているか」という問いは、制限選挙の時代に固有のものではない。普通選挙のもとでも、投票する層としない層のあいだに体系的な違いがあれば、同じ問いが成り立つ。

★★★ 大学 「民力休養」——対立軸は何だったのか

初期議会の対立を、単に「藩閥政府対民権派」と要約すると、争点の中心が見えなくなる。何をめぐって対立していたのかを、財政の側から具体化する。

政府が求めたもの。軍備の拡張と、産業と交通の整備である。その理由は明確だった。第6章で見た不平等条約の改正には、法典の整備に加えて、国際的な地位の確立が要る。そのためには軍備が要り、軍備には予算が要る。

民党が求めたもの。地租の軽減と、政府の支出の削減である。「民力休養」とは、人民の負担を軽くして経済力を養うという意味であり、「政費節減」は行政費の削減を指す。

これは単なる反対ではない。ここが重要な点である。民党の主張は、政府の目標を否定したのではない。**国力を高めるという目標を共有したうえで、その方法として「まず負担を軽くして経済を養う」ことを主張した。**政府が「軍備を先に」と考えたのに対し、民党は「民間の力を先に」と考えた。目標ではなく順序が争われていた。

そして利害が重なる。同時に、この主張は有権者層の利害に直接対応していた。地租を負担するのは土地所有者であり、有権者は土地所有者である（本章第1節）。地租の軽減は、有権者自身の負担の軽減を意味する。

この重なりをどう評価するかは難しい。理念としての「民力休養」と、階層的な利害としての「地租軽減」を、どう区別するのか。**両者は同じ主張の二つの側面であり、切り離せない。**第1章で見たとおり、政治は利害の配分をめぐる営みであり、理念と利害が一致すること自体は珍しくない。

争点の転換。日清戦争を境に、この対立軸は弱まる。戦争が支持され、その後の軍備拡張についても議会が協力するようになる。同時に、政党の側は予算に協力する見返りとして、政策と人事への関与を得ようとする。

何が残ったか。初期議会の経験は、二つのことを制度の当事者に教えた。第一に、**政府は議会の協賛なしには新しいことができない。**第二に、議会は政府を倒せない。この二つの条件のもとでは、対決より取引のほうが双方にとって利益が大きい。第17章で扱う政党内閣の慣行は、この学習の上に成り立っている。

★★★ 大学院 初期議会は「対立」だったのか、「取引」だったのか

初期議会の記述は、長く「藩閥政府と民党の激しい対立」として語られてきた。近年の研究は、この像に修正を加えている。論点は、何を初期議会の本質とみるかにある。

対立として描く見方。根拠は明白である。予算は繰り返し削減され、政府は解散で応じ、選挙には官憲が介入した。議会での応酬は激烈であり、政府が議会を敵視していたことは、当時の言説から確認できる。この見方は、立憲政治の定着を政府と議会の闘争の歴史として描く。

取引として描く見方。これに対し、対立の陰で進んでいた交渉に注目する研究がある。指摘されるのは三点である。

(一) 予算は最終的に成立している。全面的な否決が続いたのではなく、削減と修正の末に妥協が成立した会期が多い。対立の激しさと、結果としての妥協は両立する。

(二) 政党の側にも取引の動機があった。議員にとって、地元への鉄道や港湾の整備は有権者に示せる成果である。予算に協力する見返りとしてこれを得る回路が、早い時期から働いていた。

(三) 政府の側も、抑え込みの費用を認識していた。解散と選挙干渉には費用がかかり、しかも結果が出ない。取引のほうが安い。

両者は矛盾するのか。実は、両者は異なる水準を論じている。公開の場での言説と議決の水準では対立が顕著であり、実際の予算の処理と個別の利益の配分という水準では取引が進んでいた。表の対立と裏の取引は、しばしば同時に存在する。

なぜこの論争が重要なのか。評価が分かれるのは、この時期をどう位置づけるかに関わるからである。

対立として描けば、初期議会は立憲政治が根づくための闘争の時期になり、その後の政党内閣（第17章）はその成果として現れる。取引として描けば、政党は早い段階から利益の配分の回路に組み込まれており、政党政治の性格はその出発点から規定されていたことになる。後者の見方は、第

58章で扱う族議員と利益配分の政治を、戦後に固有の現象としてではなく、長い連続のなかに置く。

証拠の問題。どちらの像が正確かを決めるには、材料の性質を考える必要がある。公開の議事録は対立を記録しやすい。取引は記録に残りにくい。したがって、議事録だけを読めば対立が過大に見え、個人の日記や書簡を重視すれば取引が過大に見える可能性がある。第3章の★★欄で述べた「独立した別系統の証拠で確かめる」という作法が、ここでも要る。

本書の扱い。本書は、初期議会对立と取引のどちらかに分類しない。代わりに、制度がどの選択肢を可能にし、どの選択肢を閉ざしていたかを記述する（本章第2節の図）。第七一条が議会から「政府を倒す」手段を奪い、予算の協賛権が政府から「新しいことをする」自由を奪った。**双方が決定的な勝利を得られない制度のもとでは、対立は続き、そして取引も進む。**どちらか一方だけが起きるほうが、むしろ説明を要する。

章末問題

用語確認

1. 第一回衆議院議員選挙の選挙権の要件を述べよ。
2. 選挙権が事実上どのような層に与えられたか、地租との関係で説明せよ。
3. 帝国憲法第七十一条の内容と、それが議会で与えた制約を述べよ。
4. 「民力休養・政費節減」とは何を求める主張か。
5. 貴族院はどのように構成されていたか。

記述

1. 憲法が政党に地位を与えなかったにもかかわらず、政党が力を持ったのはなぜか。八〇字程度で説明せよ。（10点）
2. 初期議会の投票率が九割前後だったことを、政治的関心の高さと読むのが早計であるのはなぜか。六〇字程度で述べよ。（8点）

論述

1. 初期議会を「対立」として描く見方と「取引」として描く見方がある。それぞれの論拠を示したうえで、両者が異なる水準を論じていることを説明し、制度がどのような選択肢を可能にしていたかという観点から四〇〇字以内で論じよ。（30点）

地方制度と官僚制の設計

◆ この章の問い

- ・市町村に自治を認めながら、中央の統制を保つことは、どうすれば両立するのか。
- ・官僚は、何を根拠に選ばれるようになったのか。
- ・この時期に作られた仕組みは、どこまで現在に残っているのか。

二つの層に分ける

第8章で見たとおり、廃藩置県によって地方の統治者は中央が任免する官吏になった。だがそれだけでは、村と町の実務は回らない。**中央から派遣された少数の官吏が、全国の徴税と戸籍と土木を直接に扱うことはできない。**

そこで明治政府が採った設計は、地方を二つの層に分けるものだった。

府県——国の行政区画である。長（知事）は中央が任命する官吏であり、住民が選ぶのではない。府県会は置かれたが、権限は限定された。府県は自治体である前に、国の出先機関だった。

市町村——一定の自治を認められた。住民が代表を選び、条例にあたる規則を定め、固有の財産を持つ。**ただし、その自治は国の監督のもとに置かれた。**

この二層の設計には理由がある。第5章で見たとおり、幕藩体制では村が年貢を割り当てて納め、内部の運営を自ら担っていた。この自律性を全面的に否定すれば、行政の費用が跳ね上がる。かといって放任すれば、中央の方針が届かない。

自治と統制を両立させる技術

自治を認めながら統制を保つ——この一見矛盾する要請を、制度はどう解いたのか。四つの仕組みが組み合わされた。

第一に、選挙権と被選挙権の制限。市町村の選挙は納税額によって等級に分けられ、多く納める者ほど大きな影響力を持つ仕組みがとられた。**自治を担うのは、地域の有力者に限定された。**彼らは秩序の維持に利害を持つ層でもある。

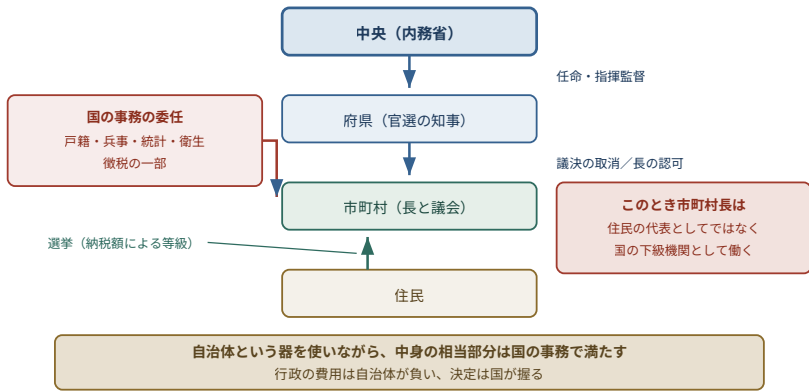
第二に、長の選任への関与。市の長は、市会が候補者を選び、政府が任命する形をとった。町村長は町村会が選ぶが、知事の認可を要する。選ぶのは住民の側、認めるのは国の側という二段構えである。

第三に、監督の権限。知事と内務大臣は、市町村の議決を取り消し、長の行為を是正し、必要なら解散を命じることができた。

第四に、そしてこれが最も重要だが、国の事務を市町村長に執行させる仕組み。戸籍、徴税の一部、兵事、統計、衛生——これらは国の事務でありながら、市町村長が国の機関として執行する。**この場合、市町村長は住民の代表としてではなく、国の下級機関として働く。**市町村会は、この事務について議決する権限を持たない。

この第四の仕組みが、後に**機関委任事務**と呼ばれる方式の原型である。自治体という器を使いながら、中身の相当部分は国の事務で満たす。行政の費用を自治体に負担させつつ、決定は国が握る。この方式は一九九九年の分権改革まで存続した（第74章）。

自治を認めながら統制を保つ——二つの経路



※ この方式は後に機関委任事務と呼ばれ、一九九九年の分権改革まで存続した（第74章）。

図12-1 明治の地方制度。自治と統制は、二つの異なる経路を並行させることで両立させられた。

官僚をどう選ぶか

もう一つ、この時期に設計されたのが官僚制である。第7章で見たとおり、維新の初期には旧藩の出身者が人的な縁故によって登用された。だが縁故による登用は、出身藩による偏りを生み、批判の対象になった（第9章の「有司専制」批判）。

そこで導入されたのが試験による任用である。文官の任用について試験制度が整えられ、帝国大学の卒業生を中心とする供給源が定まった。

この制度には二つの効果があった。

第一に、出自ではなく能力による選抜という建前が成立した。士族であるかどうかにかかわらず、試験に合格すれば官職に就ける。これは第7章で見た身分制の解体を、統治機構の内部で完成させる意味を持つ。

第二に、しかし新しい閉鎖性が生まれた。試験に合格するには長期の教育が要り、教育には費用が要る。結果として、官僚は特定の学歴を共有する層になった。試験による開放性と、受験できる層の限定が、同時に存在

する。第9章で見た制限選挙が、有権者を納税額で選別しながら「代表」を名乗ったのと、構造が似ている。

そして政治的に重要な性質がある。試験で任用された官僚は、**政党や大臣ではなく、天皇の官吏として位置づけられた**。政権が交代しても地位を失わない。この身分保障は、政治からの独立を確保すると同時に、政党が行政を統制する手立てを狭めた。第46章で扱う「政治任用の乏しさ」は、この設計に起源を持つ。

史料 条文を読む——市制町村制は自治をどう定めたか

一八八八年に公布された市制町村制から、自治と監督の関係を示す条項を読む。

第一条（町村制） 町村ハ法律上一個人ト均シク権利ヲ有シ義務ヲ負ヒ、此法律ノ規定ニ從ヒ、官ノ監督ヲ受ケ、其公共事務並ニ従来法律命令ニ依リ及将来法律命令ニ依リ町村ニ属スル事務ヲ処理ス

第六十条（町村制・趣旨） 町村長ハ町村会ノ選挙ニ依リ之ヲ定ム。其選挙ハ郡長ノ認可ヲ受クヘシ

第百条（町村制・趣旨） 監督官庁ハ町村会ノ議決ニシテ其権限ヲ超エ又ハ法律命令ニ背クモノト認ムルトキハ、之ヲ取消スコトヲ得

市制町村制（一八八八年）の関係条項より。条文番号と表記は理解しやすさのため整理した。強調は引用者

読み解き

三つの条項から、明治の地方自治の設計が読み取れる。

第一に、**第一条が与えているもの**。町村は「法律上一個人ト均シク」権利を持ち義務を負う——法人格の付与である。**財産を持ち、契約し、訴訟の当事者になれる**。これは実質的な意味を持つ。自治体が独自の財産と予算を持てるということだからである。

第二に、同じ第一条が課しているもの。「官ノ監督ヲ受ケ」——法人格の付与と監督の受忍が、同じ一文のなかに置かれている。自治の承認と統制の留保が、分離されずに規定されている。第2章で述べた「主語と述語を確かめる」という手順で読むと、町村は権利の主体であると同時に監督の客体である、という構成が見える。

第三に、第六〇条の二段構え。町村長は町村会が選ぶ。だが郡長の認可を要する。選ぶ権限は住民の側にあり、認める権限は国の側にある。この構造の効果は、拒否権として働く点にある。国が積極的に人を選ぶのではなく、選ばれた人を否認できる。ふだんは自治が機能し、必要なときだけ介入できる——監督の費用が小さい設計である。

第四に、第一〇〇条の基準。議決を取り消せるのは「其権限ヲ超エ又ハ法律命令ニ背クモノト認ムルトキ」である。権限の逸脱と違法——一見すると限定的な基準に見える。だが「法律命令ニ背ク」の「命令」には、政府が定める政令・省令が含まれる。国が命令を発すれば、その範囲は国が決められる。第2章の★★欄で見た「実質の内容がどの層にあるか」という問いが、ここで効く。

第五に、書かれていないこと。国の事務を町村長に執行させる仕組みは、この条文の文言からは直接には読み取れない。「将来法律命令ニ依リ町村ニ属スル事務」という第一条の一句が、その入口になっている。将来の法律と命令によって町村の事務が増えうる、と定めることで、後から国の事務を積み増す余地が確保されている。包括的で将来に開かれた条項は、後の運用に広い裁量を与える。第5章で武家諸法度の「万事、江戸の法度の如く」について述べたのと、同じ性質である。

★★大学 内務省——地方を束ねた官庁

明治から戦前期の行政を理解するには、**内務省**という官庁の位置を押さえる必要がある。この省は一九四七年に解体されており、現在は存在しない。だがその機能は複数の省庁に分かれて引き継がれた。

何を所管したか。地方行政、警察、土木、衛生、社会事業、神社、選挙の管理。**一つの省が、地方の統治と治安の両方を握っていた。**知事は内務省の人事によって任免され、警察も内務省の系統に属する。

この結合の意味。地方行政と警察が同じ系統にあることは、統治の作動を大きく規定する。（一）地方の情報が中央に集まる。選挙の動向、団体の活動、世論の状態——これらが行政の経路で報告される。（二）選挙の管理を所管する省が、警察も握っている。第9章で見た選挙干渉は、この構造なしには行えない。（三）地方の人事を通じて、中央の方針を末端に及ぼせる。

官僚制の中核として。内務省は官僚の人事の中心でもあった。知事は内務官僚のなかから任命され、県から中央へ、中央から県へと異動する。この人事の循環が、中央と地方を人的につないだ。地方の長が任地に基盤を持たない官吏であること（第8章）は、この循環によって制度的に保証されていた。

解体とその後。一九四七年、占領下で内務省は解体された（第21章）。理由は、地方行政と警察を一つの省が握る構造が、中央集権的な統制の基盤とみなされたためである。機能は、地方行政・警察・建設・厚生などに分割された。

だが分割は連続を断ったのか。ここが論点である。知事は公選になり（第72章）、警察は分離された。しかし、地方行政を所管する官庁が自治体の財政と人事に影響を及ぼす構造は、形を変えて残った。地方交付税と補助金という財政移転の経路（第73章）、そして中央省庁から自治体への人事の交流である。

組織を解体しても、その組織が担っていた機能が別の経路で維持される
ことがある。第4章の★★欄で見た経路依存の議論に照らせば、機関委任
事務という制度が残ったこと、財政移転の仕組みが残ったことが、機能の
連続を支えた。第74章では、この連続がどこで断たれ、どこで残ったかを
検討する。

★★★★ 大学院 明治官僚制の遺産は、どこまで残ったのか

日本の官僚制について、「明治以来の伝統」という説明がしばしば用い
られる。この説明はどこまで正確か。連続を主張する議論と、断絶を強調
する議論の双方を検討したうえで、何が争点なのかを確かめる。

連続を主張する論拠。四点が挙げられる。

(一) 人員の連続。敗戦と占領を経ても、官僚機構は解体されなかつた。公職追放は軍と政界に比べ、行政官庁では限定的だった（第21章・第4章の史料欄）。

(二) 任用方式の連続。試験による選抜、特定の大学からの供給、入省
年次に沿った昇進、定年前の退職という慣行。これらの骨格は戦後も維持
された。

(三) 省ごとの自律性。第10章で見たとおり、帝国憲法は各大臣の個別
の輔弼を定め、内閣としての一体性を制度化しなかった。省が所管事項に
ついて強い自律性を持つ構造は、現憲法下でも指摘されつづけている（第
47章・第50章）。

(四) 政治任用の乏しさ。政権が交代しても幹部人事が大きく入れ替わ
らない点は、本章第3節で見た設計に起源を持つ（第46章）。

断絶を強調する論拠。これに対し、次の点が指摘される。

(一) 法的な地位が変わった。官吏は天皇の官吏から、国民全体の奉仕
者となった。日本国憲法第一条と国家公務員法が、身分の性格を根本か
ら変えている。

(二) 統制の回路が変わった。戦前は議会在行政を統制する手立てが限られていた。現憲法下では、内閣が国会に連帯して責任を負い(第10章★★欄)、その内閣が行政各部を指揮監督する。官僚が最終的に誰に対して責任を負うかという点は、条文の水準で変わった。

(三) 内務省が解体された。地方行政と警察の結合が断たれたことは、統治の作動に大きな変化をもたらした(★★欄)。

何が争われているのか。両者は、異なる水準を見ている。法的な地位と責任の系統という水準では断絶が明白であり、組織の慣行と人材の供給という水準では連続が強い。第4章で「戦前／戦後」の区切りについて述べたのと、同じ構造である。

そして評価が絡む。この論争には評価が伴いやすい。「明治以来の官僚制が戦後も続いた」という主張は、しばしば民主的な統制が及んでいないという批判として述べられる。逆に「制度は根本的に変わった」という主張は、現在の問題を戦前の遺産に帰することへの反論として述べられる。記述の水準の主張と、評価の水準の主張が混ざりやすい論点である。

検証の方法。第3章の★★欄で述べた手順を適用するとどうなるか。

「明治以来の伝統だから現在もこうなっている」という因果の主張を検証するには、(一) その特徴が実際に戦前から連続して観察されるか、

(二) 同種の特徴が他国の官僚制にも見られないか、(三) 連続を支えている現在の条件は何かを、それぞれ確かめる必要がある。

とくに(二)が重要である。試験による任用、省ごとの縦割り、幹部人事の内部昇進——これらは日本に固有ではなく、大陸型の官僚制に広く見られる。日本に固有の説明を立てる前に、共通する制度から説明できる部分を尽くさなければならない。第1章の★★★欄で述べた方針——「日本は特殊である」を結論としてではなく比較の結果として述べる——が、ここでも適用される。

本書は第47章で、この問いを現在の官僚制の作動に即して改めて扱う。

章末問題

用語確認

1. 府県と市町村の性格の違いを述べよ。
2. 自治と統制を両立させた四つの仕組みを挙げよ。
3. 機関委任事務の原型とはどのような仕組みか。
4. 試験による任用がもたらした二つの効果を述べよ。
5. 内務省が所管した事項を四つ挙げ、地方行政と警察の結合が何を可能にしたかを述べよ。

記述

1. 町村長の選任が「町村会が選び、郡長が認可する」二段構えだったことの効果を、八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. 試験で任用された官僚が「天皇の官吏」とされたことが、政党にとって何を意味したか。六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 日本の官僚制について「明治以来の伝統」という説明がなされることがある。連続を主張する論拠と断絶を強調する論拠をそれぞれ示したうえで、両者が異なる水準を論じていることを説明し、この種の因果の主張を検証するために何が必要かを四〇〇字以内で論じよ。(30点)

第Ⅱ部

政党政治の成立と崩壊

1900～1945年

憲法に政党の規定はない。それにもかかわらず政党内閣が慣行として成立し、そして二〇年たらずで消える。制度が明文で定めていない部分こそが、この時期の政治を決めた。

藩閥と政党の妥協

（この章は執筆中です）

大正政変と「憲政擁護」

（この章は執筆中です）

米騒動と原敬内閣

（この章は執筆中です）

普通選挙法と治安維持法

（この章は執筆中です）

「憲政の常道」という慣行

（この章は執筆中です）

統帥権と軍部の自立

（この章は執筆中です）

政党政治の終わり

（この章は執筆中です）

総力戦体制と大政翼賛会

（この章は執筆中です）

第III部

占領と戦後体制の設計

1945～1960年

占領下の数年間に、憲法・議会・行政・地方・労使関係の設計が一挙に書き換えられた。誰が何を決めたのか、どこまでが押しつけでどこからが受容だったのかは、いまでも争われている。

敗戦と占領の構造

（この章は執筆中です）

日本国憲法の成立過程

（この章は執筆中です）

象徴天皇制——地位の転換

（この章は執筆中です）

第九条——条文と解釈の始まり

（この章は執筆中です）

占領改革——農地・労働・財閥

（この章は執筆中です）

逆コースと再軍備

（この章は執筆中です）

講和と日米安全保障条約

（この章は執筆中です）

五五年体制の成立と六〇年安保

（この章は執筆中です）

第Ⅳ部

憲法と統治機構

制度

憲法は統治の設計図である。だが設計図と建物は同じではない。条文が何を定め、裁判所がそれをどう読み、実務がどう運用してきたか——三つの層を分けて扱う。

憲法とは何か——最高法規性

（この章は執筆中です）

国民主権と天皇の地位

（この章は執筆中です）

基本的人権の体系

（この章は執筆中です）

違憲審査制はなぜ使われないのか

（この章は執筆中です）

統治行為論と司法の自制

（この章は執筆中です）

裁判所の組織と裁判官の人事

（この章は執筆中です）

憲法改正論の系譜

（この章は執筆中です）

第Ⅴ部

国会

制度

国会は「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」である。ではなぜ、法案のほとんどは国会の外で作られるのか。条文の建前と立法過程の実態の落差から、この機関の性格を読む。

二院制——参議院は何のためにあるのか

（この章は執筆中です）

法案はどこで作られるのか

（この章は執筆中です）

委員会制度と国会对策

（この章は執筆中です）

会期制と日程の政治

（この章は執筆中です）

予算の審議

（この章は執筆中です）

行政監視と国政調査権

（この章は執筆中です）

議員立法はなぜ少ないのか

（この章は執筆中です）

第VI部

内閣と行政

制度

首相は強いのか弱いのか。この問いに答えるには、憲法と内閣法が与えた権限と、実際に動かせる資源——人事・予算・情報・時間——を分けて見なければならぬ。

議院内閣制の論理

（この章は執筆中です）

首相の権力——制度と資源

（この章は執筆中です）

内閣官房と官邸機能の強化

（この章は執筆中です）

大臣と官僚——政治任用の乏しさ

（この章は執筆中です）

官僚制の構造と人事

（この章は執筆中です）

審議会——政策はどこで決まるのか

（この章は執筆中です）

独立行政委員会と規制機関

（この章は執筆中です）

行政改革の系譜

（この章は執筆中です）

第VII部

選挙と政党

制度

票がどう議席になるかは、数学の問題であると同時に政治の問題である。計算の規則を変えれば、政党のかたちも候補者の行動も変わる。一九九四年の改革は、その最大の実験だった。

票はどう議席になるか——選挙制度の数理

（この章は執筆中です）

中選挙区制とその帰結

（この章は執筆中です）

一九九四年の制度改革

（この章は執筆中です）

小選挙区比例代表並立制の実際

（この章は執筆中です）

参議院の選挙制度

（この章は執筆中です）

一票の較差と司法

(この章は執筆中です)

政党とは何か——組織と規律

（この章は執筆中です）

自民党の組織——派閥と族議員

（この章は執筆中です）

野党の形成と分裂

（この章は執筆中です）

組織政党——公明党と共産党

（この章は執筆中です）

政治資金の制度と抜け道

（この章は執筆中です）

選挙運動の規制

（この章は執筆中です）

第VIII部

有権者と社会

実態

有権者は何を見て投票するのか。この問いに答えようとする実証研究と、その材料になる世論調査そのものの読み方を扱う。数字がどう作られるかを知らなければ、数字は読めない。

投票行動の理論

（この章は執筆中です）

世論調査をどう読むか

（この章は執筆中です）

政党支持と無党派層

（この章は執筆中です）

投票率の低下は何を意味するか

（この章は執筆中です）

利益団体——農業・医師会・労組

（この章は執筆中です）

経済団体と政治

（この章は執筆中です）

メディアと政治——記者クラブ

（この章は執筆中です）

インターネットと世論

（この章は執筆中です）

ジェンダーと政治的 대표

(この章は執筆中です)

第Ⅹ部

中央と地方

制度

地方自治は憲法が保障している。だが自治体の収入の多くは国から来る。金の流れを追うと、制度の建前とは別の統制の経路が見えてくる。

地方自治制度の構造

（この章は執筆中です）

財政移転——交付税と補助金

（この章は執筆中です）

分権改革と平成の大合併

（この章は執筆中です）

首長と議会——二元代表制

（この章は執筆中です）

住民投票と直接請求

（この章は執筆中です）

大都市制度と道州制論

（この章は執筆中です）

第 X 部

政策過程

実態

政策は、誰かが決めるより先に、決めうる選択肢の集合が絞られている。予算・社会保障・産業・農業・教育・エネルギーの各分野で、その絞り込みがどう起きるかを追う。

政策過程の理論

（この章は執筆中です）

予算編成の政治

（この章は執筆中です）

社会保障——年金と医療

（この章は執筆中です）

産業政策と規制

（この章は執筆中です）

農業政策——保護の政治学

（この章は執筆中です）

教育政策

（この章は執筆中です）

エネルギー政策と原子力

(この章は執筆中です)

災害と政治

(この章は執筆中です)

第XI部

外交と安全保障

制度と政策

第九条を持つ国家が、世界有数の装備を備えた実力組織を持ち、同盟国の軍隊を国内に置いている。この状態をどのような法的構成で正当化してきたのかを、条文と答弁から追う。

日米同盟の制度と実態

（この章は執筆中です）

自衛隊——法的地位と文民統制

（この章は執筆中です）

解釈改憲という手法

（この章は執筆中です）

沖縄と基地

（この章は執筆中です）

近隣諸国との関係と歴史問題

（この章は執筆中です）

経済と安全保障の接続

（この章は執筆中です）

第XII部

現代の論点

1993年～

五五年体制の崩壊から三〇年、日本政治は制度改革を重ねてきた。何が変わり、何が変わらなかったのか。評価の定まらない論点は、対立する解釈を並べて示す。

五五年体制の崩壊

（この章は執筆中です）

官邸主導への転換

（この章は執筆中です）

政権交代の経験

（この章は執筆中です）

制度改革は何をもたらしたか

（この章は執筆中です）

人口減少と政治

（この章は執筆中です）

日本政治をどう問うか

（この章は執筆中です）

巻末

巻末資料

年表・用語集・系図・解答例・読書案内・索引。本文を読み終えたあと、あるいは読みながら参照するための道具立てである。

付録A 日本政治年表

(執筆中)

付録B 用語集

(執筆中)

付録C 主要判例一覧

(執筆中)

付録D 図版索引

(執筆中)

付録E 章末問題の解答例と採点の観点

(執筆中)

付録F 読書案内と資料の探し方

(執筆中)

付録G 索引

(執筆中)

日本政治大全 高校・大学・大学院の三層で読む日本の統治

第1版 2026年発行

本文・図版・史料訳はすべて本書のために書き起こした。図版はコードで描画したSVGであり、外部の画像素材を使用していない。

組版：WeasyPrint (CSS Paged Media) / 本文書体：Noto Serif JP、見出し書体：Noto Sans JP (いずれも SIL Open Font License 1.1)

本書は Claude Code を用いて執筆・組版された。